

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 33 (6)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 8. juulil 1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 100 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauras: välisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**, töö-hoolekandeminister **A. Palwadre**, peaminister **O. Strandman**.

P ä e w a k o r d:

1. Wabariigi Walitsuse teadaandmine välispoliitilise seisukorra kohta.

2. Seaduseelnõu seadusandliku delegatsiooni kohta — II lugemisel.

3. Seadusandliku komisjoni ettepanek tsiivilseaduse eelnõu arutamise korra kohta.

4. Seadusandliku komisjoni ettepanek kriminaalseaduse eelnõu arutamise korra kohta.

5. Sõjawangide seisukorraga tutwunemiseks walitud komisjoni aruandmine.

6. Akl-ete W. Ernits'i, J. Ernesaks'a ja K. Inglis'i ettepanek keeluseaduse komisjoni walimise kohta.

7. Määrus Asutawa Kogu ja walitsuse liigete tasu asjus — II lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal sekretäär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 4.42 min.

1. Läti saatkonna aadress. Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Enne tänase koosoleku päewakorra juurde

minekut loeb juhatus tarwilikuks teatada, et Asutawa Kogu nimele on tulnud järgmine aadress, mis saadud meie lõunawäerinna ülema kaudu 4-liikmelise Läti saatkonna poolt Riist. Aadress käib järgmiselt:

„Eesti wabariigi Asutawa Kogu härra esimehele! Seitse aastat waewlesid meie rahwad meie wõõraste ja waenliste jõudude surwe all. Liitriikide wõit ja Wenemaa lagunemine awasid meie rahwastele tee wabale ja heledale tulewikule. Kuid tumedad jõud ei taha ikkagi weel tunnistada oma jõuetust meie rahwaste enesemääramise õiguse wääramata

ja õiglaste nõuete wastuseismises. Nad püüawad enda ümber koondada kõike, mis on waenulik meie riikide iseseiswusele, rippumatusele ja nende demokraatlikule korrale, et werre uputada meie iseseiswust, meie õigused ja meid wiia orjuse seisukorda.

Esimestena astus wälja sarnase kawatsusega kohalik aadel ja tema teenistuswalmid reaktsioonilised Saksa ringkonnad, kasutades Saksamaa okkupatsiooniwõimu heatahtlikku wahekorda kohalikkude sakslastega.

Wiimased asutasid tugewa sõjawäe ja warustasid seda Saksamaa abiga, kuna lätlastele okkupatsiooni walitsus sõjawägede loomist ei lubanud. See sõjawägi ühes Latwias olewate Saksa sõjawäeosadega, juhitud pangermanismi poliitika, kiskus Latwia riigi walitsemise oma kätte, wõttis Latwia seaduslikult ja demokraatlikult walitsuselt funktsioneerimise wõimaluse, asutas oma plaanidele teenistuswalmi walitsuse ja kuulutas lõpuks Eestile sõja, et häwitada tema iseseiswuse, rippumatuse ja demokraatliku korra. Kuid Eesti ja Latwia wankumatu otsus enda abinõudega kaitseda oma rahwaste wääramatuid õigusi, purustas selle kuritahtliku pangermanistliku kawatsuse.

Saksa jünkrud ja nende käsilased on Riia wärawatel Düüna kaldal puruks löödud ja kapituleerimisele sunnitud. Eesti piirini need mustad rüütlid ei jõudnud, Latwias on nende jõud murtud. Kõik Läti poliitilised parteid tunnistawad Eesti suurt teenust meie ühise waenlase ettekawatsetud kuriteolisele aktile surmahoobi andmises; selle eest awaldawad nad Eesti rahwale tõsist tänu. Läti poliitilised parteid usuwad kindlasti, et mõlemad riigid — Eesti ja Latwia — ka edaspidi saawad käsikäes wõitlema iga wälise waenlase wastu, kes meie riikide iseseiswust, rippumatust ja demokraatlikku korda ähwardab. (Wahelhüüe: Tubli!) Mõlema rahwa werega wõitnud liit saab edasi kestma walweks majandusliku ja kultuurilise elu arenemise teel heledale tulewikule, ja hirmuks waenlasele. Oma poliitiliste parteide wolitusel kirjutasid alla: Latwia sotsiaaldemokraatlik tööliste

partei (allkiri). Läti rewolutsiooniliste sotsialistide partei (allkiri). Läti maa-rahwa liit J. Warsberg (allkiri). Rahwusnõukogu Latgalli rühm (allkiri). Latwia radikaal-demokraatlik partei (allkiri). Latwia demokraatlik partei J. Bergson (allkiri). Läti rahwusdemokraatlik partei (allkiri). Läti wabariiklaste partei (allkiri). (Tormilised kiiduawaldused kõigil kohtadel.)

Järgmiseks päewakorra-punktiks on Wabariigi Walitsuse teadaandmine välispoliitilise seisukorra kohta. Sõna on välisministri kohustetäitjal Tõnisson'il.

2. Wabariigi Walitsuse teadaandmine välispoliitilise seisukorra kohta ja ülemineku-wormeli wastuwõtmine.

Wälisministri kohustetäitja J. Tõnisson: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Eesti wabariigi välispoliitika praeguse seisukorra kohta sõna wõttes pean hoiatama, et ma ainult tagasihoidlikult wõin kõneleda kõigist neist asjaoludest, mis meie praeguse poliitilise seisukorra kohta iseloomustawad on, ja wõin ainult üldistes joontes seda ära tähendada, mis meie riigi seisukorra kohta praegusel pilgul iseäranis tähtis on. Praeguse silmapilgu tähtsus on iseloomustatud kõigepealt rahulepingu allakirjutamise läbi Saksamaa poolt 28. juunil Versailles'is. See akt tähendab ilmasõja täielikku lõppu. Saksa militarism wandus lõpulikult alla Lääne suur-demokraatiade ühisele jõule, ilma et tal lootust oleks lähemas tulewikus weel oma wõimu maksuma panna rahwaste ilmas. Versailles'i rahu kõrwaldas wõimaluse, et uuesti wõiks lahti puhkeda hirmus rahwaste heitlus. Ehk see küll oleks wõinud weel ainult lühikest aega kesta, kuid tema otsekohesed ja kaudsed tagajärjed oleksid wõinud niisugused olla, et mitte ainult Kesk-Euroopa ei oleks wõinud sõjataltermaaks muutudes ja warsti liitlaste ühise okkupatsiooni alla sattudes hirmus suuri rahwuswahelisi raskusi sünnitada, mille lahendamine oleks palju rahwaste jõudu ära kulutanud, waid isegi wõitjate rahwaste sisemise elu kohta oleks sellel sündmusel suuri tagajärgi wõinud olla. Sest siis oleks Saksamaa kõigewiimased abinõud tarwituks wõtnud, et oma wastaste jõudu ühel wõi teisel teel ära wõita. Iseäranis hädasohtlikuks oleks wõinud siis minna seisukord Balti rahwastele ja eriti Eesti wabariigile.

Igale poliitiliselt nägijale oli juba warem selge, et kui Saksamaa lähemas tulewikus rahutegemise asemel läänes mõõgaga wastu oleks löönud, siis Saksa sõjawõim idast kaugeid maid oleks katsunud okkupeerida, et omale toetusala ja rikkalikku jõuala awada. Et siis Wenemaa oleks Saksa rahuliku okkupatsiooni teel suurejooneliselt organiseeritud wõinud saada, ei ole kahelda, sest Saksa nõukogude-korraldus oleks mõlemaid maid wäliselt niisama ühtlustanud, nii kui Saksa korralduseanne neid seesmiselt oleks juhitud. Balti rahwad oleksid aga kõige oma riigiwõimuga Saksa rusikahoopide alla sattunud. Sest siia oleks rahuliku okkupatsiooni hiiglane oma operatsioonibaasise loonud. Et siin mitte tegu kerge luulelennuga ei ole, tunnistab werise selgusega Saksa landeswehr oma kergete eelsalkadega ja Saksa rauddiwiisiga reserwis. Balti-Saksa junkrute mõõgakeerutus lõppes hirmsas wõitluses haledalt tema osalistele. Kuid mitte sugugi nii ladwikult ei olnud see mõeldud, kui mitte Saksamaa ei oleks 28. juunil Versailles'i rahulepingule oma allkirja andnud. Sest kui Saksamaa oleks oma reserwid, mida peale rauddiwiisi kindlate teadete järele Königsbergi juures üksi oli 50.000 m. ühes mõjuka artilleeriaga koondatud, wälja saatnud, siis oleks meie lõuna-wäerinna seisukord meie meeste surmakartmata julgusest ja wahwusest hoolimata küll wäga hädasohtlikuks wõinud minna ja Eesti-Saksa wõitlus oleks wast teisiti pidanud lõppema, kui nüüd Riias. Kuid Versailles'i rahulepingu mõju Baltikumil peale on ikka ainult tema kaudne tagajärg. Otsekoheseks saawutuseks 28. juuni aktil on, et nüüd wõitjatel suurrahwastel käed wabaks said ilmasõja lõpu likwideerimiseks. Ja siin ilmutab ennast Versailles'i rahulepingule allakirjutamine otsustawalt Eesti saatuse kohta — lootuse järele juba lähemas tulewikus. Esimeses rinnas pidi waremate teadete järele peale rahulepingu allakirjutamist rahukongressil otsustamisele tulema Wenemaa küsimus tema täies ulatuses. Iseenesest mõista, ei saada Wenemaa tulewiku küsimust mitte teisiti ära otsustada, kui ära kaaludes kõigi rahwaste ja riikide tulewikku, kes Suur-Wenemaa laiaist rüpest ajaloo keerus on üles kerkinud. Selleks endistest Wenemaa rahwastest, kellest praegu maailmas ja iseäranis rahukongressi ümbruses kõigerohkem juttu, on Eesti oma riikliku iseseiswuse ja rippumatuse wõit-

lusega. Ootuse ärewus, mis praegune ajaloolik silmapilk meil Eestis sünnitab, on otse loomusunniliselt tabatud Eesti awaliku arwamise poolt, iseäranis Eesti ajakirjanduses. See ilmutab ennast kõigepealt ärewas tundelikkuses. Erutawad teated ühelt poolt ja murelikud järeldused teiselt poolt Eesti iseseiswuse tunnistamise wõimaluse kohta on wiimastel nädalatel Eestis ärewa meeleolu loonud. Isegi teade, et Eesti wabariigi välisminister wõib ajutiselt koju tulla, on nii palju ärewust sünnitanud, et laialistes ringkondades sellest on kindel järeldus tehtud, nagu oleks see Eesti iseseiswaks tunnistamise lootuseta seisukorraga põhjendatud. On juba ajalehtedes seletatud, et see teade sellel kujul ülepea õige ei ole. Teiselt poolt on aga just selle ärewuse läbi see suur huwi end ilmutanud, mis meie rahwal iseseiswuse küsimuse kohta on. Üldiselt olid nende ärewate kaalumiste põhjuseks mõned üldiselt tuntud tõelolud ja teated. Kõigepealt teade liitriikide walitsuste ja Koltshak'i wahelisest kirjawahtusest: liitlaste tingimised Koltshak'ile ja Koltshak'i wastus liitlastele. Teatawasti seletasid liitriikide walitsused ühiselt Koltshak'i walitsusele, et nemad walmis on Koltshak'i walitsust ja tema sõjawäge teatawatel eeldustel toetama. Nad seadsid nendeks eeldusteks teatawad nõudmised üles, mis Koltshak'ile ette pandi.

Seal oli 5 punkti: Tunnistada Soome ja Poola iseseiswaks, andes igat piiriküsimust rahwasteliidu otsustada; ja 6. punkt: Tunnistada Eesti, Läti, Kaukaasia ja Leedu, Taga-Kaspia maa rahwaste autonoomiat, makswaks tunnistades nende riikide tegelikku wahekorda liitlastega kunni wahekord lõpulikult Wenemaaga oleks selgitatud.

Selle peale wastas Koltshak õige umbkaudiste kõnekäänudega: „Meie oleme täielikult walmis otsekohe Eesti, Läti, Leedu, Kaukaasia ja Taga-Kaspia rahwagruppide saatuse küsimust otsustama; meil on ka oma põhjused selleks olemas, et rutuline korraldus selle kohta saaks tehtud, näiteks, kuidas walitsus saawutab praegusest ajast peale autonoomia mitmesugustele rahwustele. Iseenesestki arusaadaw, et niisuguste autonoomiliste üksuste lähemad wõimkonnad ja tingimised peawad eriti korraldatama iga üksiku rahwa kohta tema nõuetele wastawalt. Olgugi, et mitmekesiste küsimuste otsustamise juures raskused wõiwad tekkida, on walitsus alati walmis pöörama rah-

wasteliidu kaasabi ja lahke wastutuleku poole, et jõuda rahuldawa seisukorra juurde...“

Nende keeruliste kõnekäänude lihtne tuum on ikkagi see, et Koltshak'i walitsus tahab otsustawat osa Wenemaa asutawa kogu kätte jätta, nende nimetatud rahwaste, riikide tulewase saatuse kohta.

Ajakirjandus tõi teateid, et Koltshak'i walitsuse seletused on liitlaste poolt heaks kiidetud ja tema walitsus tunnistatud.

Pärastpoole selgus, et see teade rõõmustawal wiisil enneaegne oli. Koltshak'ile muud ei ole lubatud, kui teda ainult toetada, ilma et teda oleks tunnistatud ja ilma, et temaga mingit kindlat lepingut oleks tehtud nende riikide ja rahwaste saatuse määramise kohta, keda liitlased senni olid nende iseseiswuse piirides toetanud.

Peale selle kütkestasid meie awalikku arwamist iseloomulikud poliitilised sündmused, muu hulgas kindral Judenitsh'i nimetamine Balti raioonis wõitlewate wägede ülemjuhatajaks Koltshak'i poolt. Edasi Koltshak'i sõjawäelise esitaja nimetamine Liibawisse. Põhjakorpuse juhtiwate jõudude wahekord ingerlastega, mis wiimasel ajal laialiseks arutusaaineks on olnud, mis aga, mööda minnes öeldud, ometi palju paremaks on muutunud lepituskommisjoni kaasabil, kes meie ülemjuhataja poolt nimetatud kõrgema ohwitseri juhatusel töötas. Kolmandaks tulid teated, et Põhja-Ameerika-Ühisriikide poliitikategelaste hulgas on heakskiitmist ja toetust leidnud ühe wõimsa liitriigi poliitikategelaste osa waated, kes mitte ilmingimata Eesti iseseiswuse tunnistamise poole ei ole kaldunud, waid kelle esimeseks nõudmiseks oli, et Suur-Wenemaa peab tükeldamata jääma. Nii palju kui wiimastel päewadel selgunud, on ka see teade liialdatud olnud. Niisugust kindlat kaldumist Põhja-Ameerika-Ühisriikide tegelaste hulgas ei wõi mitte kindlaks tõsiaks tunnistada, waid seal on üksikuid mõtteawaldusi liialt üldistatud. Kõigist neist teadetest ja asjaoludest on meil arwatud järjeldada wõiwat, et liitriikide walitsuste keskel sennine huwi Eesti iseseiswuse püüete wastu nõrkema on lõõnud ja mitte enam Suur-Wenemaa imperialistlikkudele püüetele wastu seista ei suuda. Eesti Wabariigi Walitsuse nimel on selle wõimaluse puhul, et rahukongressil jääks Eesti riigi iseseiswuse ja rippumatusse tunnistus tulemata, Eesti välis-saatkonna kaudu liitriikide tähelepanu selle

peale juhitud, et see Eesti rahwa peale otse halwawalt mõjuks ja Eesti wahwalt rahwawäelt wõitluses Wene imperialistliku enamluse wastu sisemise tungi wõtaks, kui meie rahwal lootus kaduma läheks sisemiselt wabaks ja rippumatuks saada, nagu seda rahwa kindel ja wääramata tahtmine nõuab, mida Asutaw Kogu kõigeselgemalt, mõjuwõimsamalt ja kindlamalt on awaldanud. Wabariigi Walitsus on enne kui pärast kindlas usus, et terwe Eesti rahwas ja tema kangelasemeelne rahwawägi ei jäta ega wäsi wabaduse ja rippumatuse eest wõitlemast wiimase wõitluse awaldused ja kuulujutud sellest, et meie iseseiswuse ja rippumatuse nõudmine rahukongressil wahest mitte täitmist ei leia, mitte suutnud Eesti meeste südamestes wõitlusehoogu maha suruda. Seda tunnistawad kõigeparemini wõidud, mis Eesti rahwawägi wõitlustes Saksa landeswehri ja tema kaasabiliste juhtunud pealetungimise tagasilöömisel on saanud.

Meie ajakirjanduses on wiimastel päewadel isegi juttu tehtud sellest, et wõitlused lõuna-wäerinnal on ülearused ja asjatud olnud ja palju otstarbekohasem oleks olnud, kui oleks algusest saadik katsutud kainelt teid lepituseks otsida, mida ühelt ja teiselt poolt on soowitatud. Pean Asutaw Kogu tähelepanu selle peale juhtima, et enne wõitluse algust landeswehri meie wägede ülemjuhatus on kõik katsunud teha, et wõitlust eemale hoida. Juba enne esimest kokkupõrget landeswehri eelwäe salkadega Wõnnu ümbruses oli meie wäejuhatuse esitajate seletuste järele landeswehri juhatusel selgeks tehtud, et meie wäejuhatuse mitte mingisuguste kõrwaliste ega poliitiliste sihtide pärast ei nõua teatawat joont lõuna-wäerinnal, waid ainuüksi oma sõjaliste huwide pärast. Ta näitas saadetud telegrammides ja raadio-telegrammides, et meie wäed seisawad kunni Kreutzbürgini ja Jakobstadtini wõitluses enamlaste wastu. Sellel wäerinnal on seljatagusega ühenduseks ainult laiarööpaline raudtee, mis käib Ramotskist Shwaneburgi kaudu edasi. Iseäranis meie soomusrongidele on see raudtee tähtis, kuna kitsarööpalisel raudteel soomusrongidega Shwaneburgi ei pääse. Sellepärast awaldas meie ülemjuhataja nõudmise, et nii kaua, kui mitte Läti wäed ei wõta wõitlusrinda põhja poolt Jakobstadti kunni üles Marienburgini oma alla ja meie wäed on sunnitud weel lõuna poolt Lubani järwe juures

püsima, ei wõi meie seda raudteed käest ära anda. Asuwad aga Läti wäed sellele wäerinnale, siis tõmmatakse Eesti wäed tagasi kaitseliinile, mis on rahwusliku piiri ümbruses ette walmistatud. Nagu teada, ei täidetud seda Balti landeswehri juhatusel mitte, waid katsuti pärast Wõnnu läbirääkimisi asja nii ajada, et meie wäed oleksid pidanud iga hinna eest taganema. Siis oleks kahtlemata seda juhtunud, mis ette näha oli. Nimelt, kui Saksamaa ei oleks rahulepingule alla kirjutanud, siis oleks Balti landeswehr ühes Saksa rauddiwiisi osadega kergesti wõinud Eesti piiridesse tungida. Ja see oleks nende arust meie riikliku iseseiswuse lõpulikult häwitanud. Meie praeguse wõidurikka wõitluse lõpp oleks siis wahest koguni teine olnud, kui praegu. Keegi landeswehri ega Needra walitsuse juhtidest ei wõinud seda ette näha, kuidas rahuläbirääkimiste käik areneb ja kas Saksamaa järele annab. Et Saksamaa sunnitud oli järele andma, selle läbi otsustati ka landeswehri ja tema kaasabiliste saatuse ära. Kuid, nagu meie oleme näinud, oli sellel siiski weel wõimu ja jõudu küll, iseäranis Saksa reserwid, kes olid oma nime wahetanud ja Saksa rauddiwiisi ja landeswehri osadesse suurtel hulkadel üle läinud. Selle ettewalmistuse tõttu, mis seal iseäranis warustuse poolest oli, oleks wõinud see jõud meile wäga kardetawaks saada, kui ta oleks jõudnud kindlat seisukohta meie riigi pinnal wõtta. Sellepärast wõime meie täna oma wäejuhatajale tema sihikindla juhatusel ja ettenägelikkuse pärast tõesti tänu öelda. Sest kõik oli hästi walmis korraldatud, kui kallaletungijatele wastu mindi. Olid juba ka ette walmistatud jõud, kes wõitlusesse pidid astuma, kui wõitluse kestusel mõni osa, iseäranis Läti polk, ei suudaks waenlase pealetungimisele kindlasti wastu panna. Et walitsus on katsunud oma poolt selleks kaasa mõjuda, et Saksa sõjamehed mitte Balti landeswehri nime all warjatult ei saaks meie wastu järjest suuremal hulgal wõitlusesse astuda, on iseenesest mõistetaw. Diplomaatlikul teel katsuti välisesitusega ühenduses olles mõjuda, et liitlastel meie seisukord täielikult tuttawaks saaks ja et liitriikide sõjawägede ülemjuhatus oma poolt katsuks mõju awaldada, et Saksa wäeosadest uusi jõudusid Eesti wägede wastu wõitlewatesse wäeosadesse ei astuks, waid Saksa sõjawäelastele ära keelataks Balti landeswehri astuda ja neid, kes seal juba on, sunnitaks sealt lah-

kuma. Need nõudmised on ette pandud liitlaste poolt Saksamaale ja suurelt osalt just nende nõudmiste tõttu on ka Saksa walitsus sunnitud olnud, niisuguseid määrusi välja andma, et Saksa sõjawäelastel õigust ei ole Eesti wabariigi vastu wõitlewatesse wägedesse üle minna, ja kes seda siiski tahaks teha, langeks pärast wastutusele. Et Balti landeswehril kunni wiimase ajani lootus oli, et meie sõjawäed mitte ei suuda temale vastu panna, näitab muuseas Walga läbirääkimiste lugu, kuhu Balti landeswehri esitaja mitte ei ilmunud. Eesti rahwawägi on aga meie põlised waenlased kõigist ohwritest hoolimata uhkes wõidukäigus puruks lõõnud. Balti-Saksa wõimu kindel kants, Riia linn, oli juba meie wägede poolt tegelikult ümber haaratud, nõnda et tema iseäranis meie laewastiku kaasabil oleks õige peagi meie wägede kätte langenud, kui meie wäejuhatajad mitte liitriikide esitajate tungiwa soowi põhjal Saksa wõitlewate wäeosadega waherahu tegema poleks sunnitud. Lootuse järele on meie rahwawäe kangelasemeelne eneseohwerdus aga nii palju korda saatnud, et hädaoht, mis meile lõunast peale tuli, lõpulikult kõrwaldatud on. Selle eest wõlgneb meie rahwas oma wahwatele poegadele südamlikku tänu. (Kauakestew tormiline käteplagin.)

Kuna meie wägede ülemjuhatusel praegu kindel tahtmine on wägesid Lätimaalt niipea kui võimalik tagasi tõmmata, on seisukord wabariigi lõuna piiril selge ja kindel. Idas on wahekord põhja korpusega selgitamisel. Wabariigi Walitsus on põhja korpuse juhatuse ettepanekul otsustanud oma esitajaid sõjaministri kaudu käskida alustada selle kohta läbirääkimisi, kuidas wahekord Wene põhja korpuse ja wabariigi wägede wahel, niisama ka nende maade wahel, mis põhja korpuse poolt enamlaste käest ära wõetud, tulewikus kujuneb. Läbirääkimised, mida nüüd erikommisjonides weel jätkatakse, arenewad rahuloldawalt ja wististi areneb nüüd seal rahuldaw wahekord välja.

Ühes rõõmustawate sõnumetega lõuna wäerinnalt tuleb Wabariigi Walitsusele rahustawaid teateid meie wälissaatkonnast Pariisis, wõin öelda just wiimastel päewadel. Need teated kinnitawad, et erutawad jutud, nagu ei oleks Eesti iseseiswuse tunnistamist rahukongressi poolt mitte loota, esiotsa põhjendamata on. Meie wälissaatkonna wälisministrielt Poska'lt tuleb teade, et elaw huwi Eesti ise-

seiswuse ja rippumatuse vastu endist wiisi edasi kestab. On kindel lootus olemas, et Eesti iseseiswuse ja rippumatuse küsimus juba lähemas tulewikus rahukongressil arutamisele wõib tulla, ja tahame loota, et suurte rahwaste esitajad Eesti riiklikku iseseiswust ja rippumatust mitte tunnistamata ei jäta. Liitriikide, iseäranis Inglismaa ja Põhja-Ameerika-Ühisriikide wahekord Eesti wabariigi vastu on sõjawäe warustamise ja elanikkude toitmise poolest endist wiisi ülisõbralik ja heasoowlik, ühendatud tõsise wastutulemisega, mida kõik meie rahwa liikmed igapäew wõiwad tunda sellepoolest, et meie vähemalt nõnda palju oleme peatoiduga warustatud, et meie kitsast seisukorrast hoolimata naljast kõneleda ei tarwitse. Liitriikide sõbralikust osawõtimest Eesti vastu tunnistab muu hulgas diplomaatlikkude esituste saatmine Eesti. Suuremad komisjonid ja erisaatkonnad on rahukongressilt üksikute riikide delegatsioonide poolt eriti siia saadetud, et olukorda Eestis isiklikult täiesti tundma õppida ja siis rahukongressile walitsuste esitajatele kindlaid ja otsekoheseid teateid muretseda. Nõnda on meil saatkonnad Inglise walitsuse poolt, Põhja-Ameerika-Ühisriikide poolt, Prantsuse walitsuse poolt, Jaapani walitsuse poolt. Ilma mingi liialduseta wõib öelda, et kõigi nende esitajate poolt meie üldiselt täiesti heasoowilikku ja sõbralikku wastutulekut meie iseseiswuse püüetele ja riikliku korra tööle leiame. Wahekord Soomega hakkab peale tänuwääriliku sõjawäelise abiandmise ka majandusliku läbikäimise alal selgima ja wastastikuste huwide põhjal välja arenema. Mõlema walitsuse esitajate komisjon on asutuseks, et mõlema maa läbikäimise selgitamiseks ja kergendamiseks tarwilikka kokkuleppeid ette walmistada.

Ma ei taha pikemalt üksikuid asju puudutada, neil põhjustel, mis enne ära tähendatud — rahwuswahelised küsimused on õrnad ja väga hellad, iseäranis nüüd, kus suurrahwad oma esitajate kaudu meie riikliku saatuse kohta otsuse annawad wahest juba lähemas tulewikus. Ennem vähem, kui ülearu kõneleda. Meie wõime üldiselt lühikestes sõnades kokku wõtta, et Eesti riigi rahwuswaheline seisukord on küll weel lõpulikult selgimata, kuid Eesti rahwas wõib oma riigi wälispoliitilisest seisukohast heade lootuste tähe all oma wahwa rahwawäe abil riikliku iseseiswuse kaitset jätkates oma riik-

liku korra loomises oma riigi sisemise arenemise kallal töötada kindlas usus ja teadmises, et julge wõitlus Eesti riikliku iseseiswuse ja rippumatuse eest Lääne-maadel suurrahwaste poolt toetust saab leidma. (K i i d u a w a l d u s e d.)

J. Seljamaa (töer.): Ma teen ettepaneku määrata weerandtunniline waheaeg.

Juhataja A. Rei: Rhs. Seljamaa poolt on ettepanek tehtud weerandtunniline waheaeg määrata. (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Kuulutan weerandtunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 6.10 min.

Pärast waheaega algab koosolek kell 6.25 min.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

A. Weiler (töer.): 4 erakonna: sotsiaaldemokraatliku tööliste partei, tööerakonna, rahwaerakonna ja kristliku rahwaerakonna nimel panema järgmise ülemineku-wormeli ette: Wabariigi Walitsuse teadaannet wälispoliitilise seisukorra üle täieliku rahulolemisega ära kuulates rõhutab Asutaw Kogu, et Eesti rahwas ja tema kangelasemeelne rahwawägi walmis on kaitsma Eesti riiklikku iseseiswust ja rippumatust kunni lõpuni ning lootes, et meie iseseiswus maailma suuredemokraatiate poolt peatset tunnistamist leiab — läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.

Juhataja A. Rei: On sisse tulnud üks ülemineku-wormel. Teisi ettepanekuid ei ole tehtud. (H ä ä l e t a t a k s e.) Seega on ülemineku-wormel kõigi häältega seitsme erapooletuks jäämisel wastu wõetud.

3. Seadusandliku delegatsiooni seadlus — II lugemisel. Põhiseaduse komisjoni aruandja **J. Seljamaa** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega seaduse pealkiri ja §§ 1—3.

Seadusandliku delegatsiooni seadlus.

Sissejuhatus. § 1. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 12 põhjal asutatakse seadusandlik delegatsioon käesolewas seadluses lähemalt äratähendatud alusel.

Wõimkond. § 2. Seadusandlik delegatsioon annab seadusi ja korraldusi neil aladel, mis Asutaw Kogu wabariigi walitsemise ajutise korra § 10 järele eriti oma ülesandeks ei ole wõtnud ja sama korra § 11 järele ei wõta.

§ 3. Peale § 2 nimetatud tegewusala läheb wabariigi walitsemise ajutise korra § 11 tähendatud ülesannetest seadusandliku delegatsiooni kätte: 1) Krediidide määramine wabariigi ametkondile ja eelarwete läbiwaatamine ning kinnitamine kunni riigi täieliku aasta eelarwe ettepanemiseni Asutawale Kogule. 2) Edasilükkamata wäliste laenude tegemise üle otsustamine Asutawa Kogu istangute waheajal. Märkus: P. 1. tähendatud ülesannetest ei käi seadusandliku delegatsiooni wõimkonda uute maksude määramine, endiste maksude aluste muutmine ja uute monopoolide maksmapanemine.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): § 4. Asutawa Kogu istangute waheajal teostab seadusandlik delegatsioon ülemwalwet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle, wõib walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida, walitsusele anda juhtnööre ja ülesandeid.

L. Olesk (töer.): Seadusandliku delegatsiooni seaduse § 4 ettenähtud ülesanded on sarnased, mis wääramata ainult Asutawa Kogu käes peawad olema. Ainult Asutaw Kogu wõib minu arwamise järele Wabariigi Walitsuse tegewuse üle walwata, walitsuselt ja tema liigetelt aru pärida. Olgu ükstapuhas missugune walimiswiis selle delegatsiooni kohta maksmata ei panda, ei ole ühtegi garantiid, et see delegatsioon saaks täiesti seda arwamist, seda poliitilist seisukohta, neid waateid eneses esitada koondatud kujul, mis terve Asutawa Kogu omad on. Ma tähendasin juba läinud korral, et võimalik on see, et delegatsiooni walimisel igast rühmast mitte need ei walita, kes rühma enamuse waadete kandjad on, waid kergesti wõiwad need delegatsiooni saada, kes rühma vähemuse poliitiliste ilmawaadete kandjad on ning delegatsioonis hakkawad oma waadete järele walitsusele ülesandeid kätte jagama ja ülewawet pidama. Siis wõime meie niisuguse juhtumise üle elada, et delegatsioon koguni teises sihis walitsusele ülesandeid annab, kui see Asutawa Kogu seisukohalt soowitaw ja otstarbekohane on. Sellepärast leian ma wõimatu olewat § 4 poolt hääletada.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **J. Seljamaa**: Mõtted, mis akl. Olesk ette kandis, on samad, mis ta I lugemisel ette tõi, sellepärast leian ülevõtte olewat ette kanda motiivide, mis pärast põhiseaduse komisjoni selle paragrahvi seadusesse üles võttis. Komisjoni aruandjana ei või ma ühineda akl. Olesk'i ettepanekuga.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Seega on see paragrahv 45 häälega, 27 vastu tagasi lükatud.

Aruandja **J. Seljamaa** kannab ette jaeraldihääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega §§ 5—9.

§ 5. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 20 näidatud korral otsustab seadusandlik delegatsioon Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete wastutuselevõtmise, arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise ettepanekud.

§ 6. Peale § 2, 3, 4 ja 5 tähendatud korraliste ülesannete otsustab seadusandlik delegatsioon kõiki jookswaid seadusandlikka ja walitsemise asju, mis Asutaw Kogu sellekohaste otsuste järele tema kätte annab.

Kokkusead. § 7. Seadusandliku delegatsiooni walib Asutaw Kogu oma liigete hulgast proportsionaalselt rühmade suuruse järele, misjuures üldiseks jagajaks arw 4 võetakse.

Märkus. Asutawa Kogu liikmed võivad seadusandliku delegatsiooni koosolekuist sõnaõigusega osa võtta.

§ 8. Seadusandlik delegatsioon walib omale neljaliikmelise juhatus: esimees, abiesimees, sekretär ja abisekretär.

Asjaajamise kord. § 9. Seadusandlik delegatsioon töötab Asutawa Kogu kodukorra alusel, nii palju, kui sellest käesolewa seadluse määrused lahku ei lähe.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): „§ 10. Seaduste ja korralduste eelnõud lähewad seadusandlikule delegatsioonile läbiwaatamiseks ja otsustamiseks: Asutawa Kogu istangute waheagadel Asutawa Kogu juhatus otsuse järele, Asutawa Kogu istangute ajal aga: a) Asutawa Kogu otsuse järele, b) Asutawa Kogu juhatus otsuse järele, kompetentse Asutawa Kogu komisjoni heakskiitmisel.“

Selle § 10 kohta pean nõnda palju tähendama, et põhiseaduse komisjon teeb ettepaneku, et Asutaw Kogu paragrahwi sel kujul vastu võtaks, kui ta I lugemisel oli redigeeritud, ilma nende parandusteta, mis I lugemisel siia juurde on lisatud.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni poolt on ette pandud seda paragrahwi endises redaktsioonis vastu võtta, sellepärast panen ma hääletamisele. Kes on selle paragrahwi wastuvõtmise poolt nii wiisi, kui komisjoni poolt ette on pandud, nimelt endises redaktsioonis, neid palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Seega on see paragrahv 21 häälega poolt, 39 häälega vastu tagasi lükatud. Siis panen § 10 hääletamisele nii, nagu ta käesolewas eelnõus on. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 10 vastu võetud.

Aruandja **J. Seljamaa** (loeb): „§ 11. Iga ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antakse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, kui seda nõuab 1/3 delegatsiooni ehk Asutawa Kogu liigetest, wälja arwatud ettepanekud Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete arreteerimise ja nende korterite läbiotsimise kohta.“

Ka selle paragrahwi kohta on mul põhiseaduse komisjoni poolt kohuseks tehtud, teda endises redaktsioonis ette panna ja see oleks järgmine: Iga ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antakse Asutawale Kogule läbiwaatamiseks ja otsustamiseks, kui seda nõuab 1/3 delegatsiooni wõi Asutawa Kogu liigetest, wälja arwatud § 5 ettenähtud juhtumised — nimelt esimeses redaktsioonis.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja on ette pannud seda paragrahwi vastu võtta, nagu I lugemisel ette pandud oli. Panen komisjoni ettepaneku enne hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on komisjoni ettepanek 21 häälega poolt 41 hääle vastu tagasi lükatud.

Aruandja **J. Seljamaa**: Siis teeksin ma ühe redaktsioonilise paranduse: Selle seaduse § 11 kolmandas reas sõna „ehk“ asemel „wõi“ lugeda, nimelt: 1/3 delegatsiooni wõi Asutawa Kogu liigetest. Kui keegi selle vastu ei protesteer, wõin aga ka ühineda ilma selle paranduseta.

Juhataja A. Rei: Panen § 11 komisjoni aruandja poolt tehtud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 11 vastu võetud.

Aruandja J. Seljamaa (loeb): § 12. Kui ettepanek Asutawa Kogu otsuse põhjal seadusandlikule delegatsioonile arutamiseks antud, otsustab delegatsioon selle lõpulikult.

J. Wain (sd.): Nüüd, kus meie vastu võtsime eelmistes punktides selle korra, missuguses lähewad eelnõud seadusandlikku delegatsiooni, siis peaks kõige vähemalt paragrahwis ära tähendatud olema, et ainult sel juhtumisel ei lähe paragrahwi Asutawast Kogust delegatsiooni tagasi, kui nad on sisuliselt arutamisel olnud Asutawas Kogus. Siis kui § 11 välja töötati, oldi arwamisel, et need eelnõud tulewad arutamisele delegatsioonis ja osa nendest läheb delegatsioonist tagasi Asutawasse Kogusse sisuliseks arutamiseks; siis aga, kui eelnõu Asutawast Kogust pärast sisulist arutamist uuesti delegatsiooni antud, ei wõi $\frac{1}{2}$ seda õigust tarwitada. Nüüd, kui § 10 vastu võetud, mis ütleb, et kõik eelnõud tulewad läbi Asutawa Kogu, ei wõi seda punkti mitte selle redaktsiooniga sisse jätta, see piiraks Asutawa Kogu õigust wõi vähemalt seda garantiid, — mida tahetakse Asutawale Kogule jätta. Tuleb ette, et esimesel silmapilgul näib esitatud eelnõu vähese sisuga olewat, pärast aga selgub, et ta wäga tähtsaid ühiselulisi küsimusi käsitab ja peaks just selle ühe kuuendiku delegatsiooni liigete wõi $\frac{1}{2}$ Asutawa Kogu liigete nõudmise järele Asutawas Kogus arutamisele tulema. Teen ettepaneku järgmist parandust sisse wõtta, et kui ettepanek pärast sisulist arutamist Asutawa Kogu otsuse põhjal seadusandlikku delegatsiooni arutamisele anti, otsustab delegatsioon selle lõpulikult.

Juhataja A. Rei: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Seljamaa: Komisjon arutas akl. Wain'i ettepanekut selle paragrahwi kohta, aga ei leidnud võimaliku olewat sellega ühineda.

Juhataja A. Rei: § 12 kohta on tehtud ettepanek akl. Wain'i poolt: „Kui ettepanek pärast sisulist arutamist Asutawa Kogu otsuse põhjal seadusand-

likku delegatsiooni arutamiseks antud, otsustab delegatsioon selle lõpulikult.“

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Wain'i ettepanek tagasi lükatud. Kes on selle poolt, et see paragrahw vastu wõtta lugemise redaktsioonis? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 12 vastu võetud.

Aruandja J. Seljamaa kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse vastu nähtawa enamusega §§ 13—18.

§ 13. Seadusandliku delegatsiooni koosolekud on otsuswõimulised, kui neist vähemalt $\frac{2}{3}$ delegatsiooni liigetest osa wõtab.

§ 14. Seadusandliku delegatsiooni koosolekud on awalikud. Neid wõib kiniseks tunnistada samal alusel kui Asutawa Kogu koosolekuid.

§ 15. Seadusandlik delegatsioon töötab ka Asutawa Kogu istangute waheajal.

§ 16. Seadusandlikul delegatsioonil ja Asutawal Kogul on ühine kantselei.

Seadusandliku delegatsiooni otsuste jõusse astumine. § 17. Seadusandliku delegatsiooni poolt wastuwõetud seadused ja korraldused hakkawad maksma pärast seda, kui nad Asutawa Kogu juhatuse poolt Asutawa Kogu seadustena ehk korraldustena „Riigi Teatajas“ välja kuulutatud.

Tegewuse kestus. § 18. Seadusandliku delegatsiooni tegewus kestab, kunni Asutaw Kogu tema lõpetab.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk.**)

5. Seadusandliku komisjoni ettepanek tsiwiilseaduse eelnõu arutamise korra kohta. Seadusandliku komisjoni aruandja **K. Wirma:** Nagu Asutawa Kogu liigetele teada, anti seadusandlikule komisjonile läbi waadata

kohtuministri poolt esitatud tsiwiilseaduse kawa. Neid kawasid läbi waadates, andis seadusandlik komisjon need kawad wastawatele sektsioonidele. Tsiwiilseaduse sektsioon pidas mitu koosolekut ära ja lõppude-lõpuks tuli selle töö rewideermise juurde. Kõigepealt wõttis tema arwesse sealjuures seda, et kui niisuguses tempos edasi töötada, nagu sektsioon töötanud, ja et selles seaduses üle 4.000 paragrahwi on, jõudis tema otsusele, et sektsioon mitu aastat töötama peab, enne kui

tema esineda wõib Asutawale Kogule teatava seaduse projektiga. Sellel ajal peaks siis terwe maa olema praeguste seaduste juures ja teatud aluseta, mis on pandud nüüd meie seadusele.

Sektsioon otsustas esineda komisjonis ettepanekuga, et komisjon peaks mingisuguseid juhtnööre andma kohtuministeeriumi poolt sisseantud seaduste läbiwaatamiseks wõi kõigewähemalt selle seaduse läbiwaatamise korra kohta. Seadusandlik komisjon pidas sel puhul kaks koosolekut. Esimesel koosolekul, peale mitmetunnilise kestuse, esines neli ettepanekut ja need ettepanekud ei saanud mitte ükski komisjonis enamust. Selle järele otsustati järgmine koosolek ära pidada, kus loodeti selgusele jõuda, kudas tööd jätkata. Järgmisel koosolekul arutati ka mitu tundi ja wiimaks jõuti saada enamust järgmisele resolutsioonile, mida siin otsustati Asutawale Kogule ette panna ja see otsus on järgmine: „Kohtuministeeriumi poolt sisseantud tsiwiilseaduse eelnõu jaoks arutamisele wõtta ja selle juures Asutawale Kogule esitatud seletuskirja § 4 kawa aluseks wõtta.“ Sellest seletuskirjast, mis Asutawa Kogu liigetele on kätte antud, wõib igaüks näha, missugustel alustel seadus kohtuministeeriumi poolt on läbiwaatamiseks ette pandud. (Hüüe: Missugused on teised ettepanekud?) Need teised ettepanekud, mis seal esinesid, on järgmised: esimene ettepanek oli, et seadusandlik komisjon tunnistab tarwilikuks kohtuministeeriumile ülesandeks teha: tsiwiilõiguslikka wahekordi lahendada akuutsuse järele nowellide kujul, kusjuures makswa seadusena Balti eraõigus, kolmas osa, kestab. Teine ettepanek oli järgmine: Balti eraõiguse kolmandast kõitest ajakohaste muudatuste ja täiendustega Eesti keeles välja anda jaoks nowellide kujul üksikute õiguste instituutide kohta wadjaduse ja tarwiduse järele. Kolmas ettepanek oli: Balti era-seaduse III jao alusel kõigetarwilikumate muudatuste ettewõtmisega kohtuministeeriumi poolt ette pandud tsiwiilseaduste kogu läbiwaatamist jätkata. Siis oli weel üks ettepanek, et tsiwiilseaduste kogu süstemaatilist läbiwaatamist tarwilikuks tunnistada. Komisjonis ei waielnud keegi wiimase ettepaneku wastu ja kõik leidsid, et oleks tarwilik tsiwiilseaduste kogu süstemaatiline läbitöötamine. Kuid kõik jõudsid otsusele, et niisugune töö oleks pikaldane. Niisugust tööd ei ole

keegi jõudnud wähese ajaga ära teha ja kui meie peaksime seda tegema, siis wõtaks ta meil aastakümneid ära. Sellest seisukohast välja minnes, oleks tarwilik aluseks wõtta mingisuguseid praegu olewaid seadusi ja neid ajakohaselt muuta ja siis niisugusel kujul seda katsuda rutem välja anda. Kui meie waatame ühte ettepanekut, mis oli: et peaks lahendatama tsiwiilõigusi akuutsuse järele nowellide kujul, kusjuures aluseks Balti eraõiguse kolmas osa oleks, siis peab tunnistama, et see kõigeliühem töö oleks, kui sellest seadusest üksikud paragrahwid välja jätta ja nende asemele uuendusi teha; teised paragrahwid jääwad puutumata. Kuid selle wastu toodi koosolekul seletusi, et niisugusel kujul parandatud seadust mitte süstemaatiliseks seaduseks pidada ei wõi, sest see seadus oleks lapitud ja uuendused oleks wõõra kujuna sinna sisse pistetud. Ma toon ette neid arwamisi, mis komisjonis ette toodi. Peale selle juhtiti tähelepanu selle peale, et kui meie need üksikud paragrahwid uuendame, siis esinewad nad Eesti keeles ja teised paragrahwid, mis puutumata jääwad, nende tarwitamise juures peaks kasutama wene- wõi saksa keelseid tekste, sest meie neid ümber ei tõlgi. Selle wastu waidles kohtuminister, kes ka koosolekul oli, ja ütles, et meie peame selle juures wõimalikult katsuma need paragrahwid, mida meie mitte ei muuda, vähemalt Eesti keelde tõlkida, sest tõlge, mille järele kohus käima peab, peab olema ametlik tõlge. See ei ole sugugi mitte ükskõik, kuidas üks wõi teine seadus tõlgitud on, ja siis toodi nimelt kohtuministeeriumi poolt seletus, et kohtuministeeriumi poolt väljaantud seadus on niisugusel kujul tehtud, et need paragrahwid, mida muuta ei tule, tuleksid Eesti keelde tõlkida. Kui meie nüüd neid ettepanekuid waatame, siis ei tea, kas walitses komisjoni koosolekul arusamatus wõi asjaolu, nagu keegi komisjoni liige ütles, et iga jurist tahab ise seisukohale jääda, sest esimesel koosolekul ette pandud resolutsioonid sisuliselt üks teise wastu mitte ei käi; üks neist tahab teatud paragrahwi uuendada, teine tahab seda ka, kuid sealjuures tõlgitult näha ka uuendamataid paragrahwe ja kolmas ettepanek tahab peaaegu sedasama. Wast seletawad need komisjoni liikmed ise, kes ettepanekuid tegid, Asutawale Kogule seda, mida nad õieti tahawad. Komisjoni teisel koosolekul kujuneski lõppude-lõpuks niisugune ettepanek,

mis ette lugesin, mis enamuse sai ja mille kohta otsus tehti Asutawale Kogule kinnitamiseks ette panna. Kuid tuli nii välja, et sellele ettepanekule wastuhäälatajad kõik juristid olid ja igauhel neist oli oma seisukoht, ehk nad teisel koosolekul küll enam ettepanekuid ei teinud. Peab ütleva, et lõpp oli niisugune, et mina kui mittejurist, pean seadusandliku komisjoni aruandjana esinema, nii et wahest ehk aitab Asutaw Kogu sellest asjast kuidagi moodi üle saada. Panen Asutawale Kogule kinnitamiseks ette otsuse, mis komisjoni enamuse poolt wastu wõetud.

L. Olesk (töer.): Teada on, et meie Balti eraõiguse III osa kõigis oma osades kaugeltki praegusele ajale ei wasta. Niisama on ka teada, et meie Balti eraõiguse III osa siiski üks parematest seadustekogudest on, mis meil siiamani olemas on, ehk ta küll aastat 60 tagasi on kokku seatud. Mina olen sellele arwamisele jõudnud, et meil terve tsiwiilseaduste kogu tuleks ümber töötada. Põhimõtteliselt ei saaks selle wastu midagi olla ja kui seadusandlikus komisjonis soow ette kanti, et terve tsiwiilseaduste kogu tuleks süstemaatiliselt läbi wõtta, ei waielnud keegi selle soowi wastu. Komisjon on põhimõttelikult selle otsuse wastu wõtnud ühelhäälel, kuid sellega oleks selle küsimuse äraotsustamine mitmekümne aasta peale edasi lükatud. Sellega ei saa ometi kuidagi wiisi leppida.

Teine seisukoht on see, mis kohtuminister ette kandis. minister arwab, et meie kohtuasutustele eestikeelset teksti tarwis on iseäranis sel juhtumisel, kui kohtunikud — ta nimetas eriti waestelaste kohtuid — niisugused isikud on, kes ehk wõõrakeelse teksti peensustest aru ei jõua saada ja neil eestikeelne tekst tarwilik oleks. Kuid lubatagu tähelepanu juhtida ühe asja peale. Meie seadusande Balti eraõiguste III osa on praegu 4600 paragrahwi suur. Kui ehk uue ümbertöötamise juures selles kogus umbes 1000 paragrahwi ära jääda wõiks, siis jääks meil ikkagi kaugelt üle 3000 paragrahwi järele, esiteks komisjonis arutamisele wõtta ja pärast Asutawas Kogus wõi seadusandlikus delegatsioonis. Nendes paragrahwides tuleb tekst sõnasõnalt täpiselele kaalumisele wõtta. See on töö, mis hoolsust nõuab. Kui seda arwesse wõtta, siis ei usu mina, et meie suudaksime jõuda kuude jooksul selle tööga

kaugemale. Ta weniks ka siiski aastate peale ja peaasi, meie ei saa sel kujul, nagu kohtuminister seda kawatseb ette wõtta, ometi mitte üht korralikku seadusteraamatut, millest meie öelda wõiksime, et see on meie seadusteraamat. See saaks küll üks seadusteraamat, mis Eesti wabariigis maksew, kuid see oleks kokkulapitud, kokkupaigatud töö, sest kohtuminister on heaks arwanud üles wõtta meie Balti eraõigusesse praegu Wenemaal makswaid luteriusu seadusi, on arwanud heaks sisse wõtta üksikuid seadusi Shweitsi tsiwiilseadusest, Saksa tsiwiilseadusest jne., kuna enne, kui selle töö juurde asuti, üht üldist põhimõtet ei ole üles seatud, mille järele süstemaatilisele wäljatöötamisele oleks asutud.

Kui üksikute instituutide kohta käiwate määruste kokkuseadete juures teistest seadustest üksikud paragrahwid wälja wõetakse, siis on loomulik, et sarnane töö lapitud, paigatud on, et temas ühtlus puudub ja et see mitte ühest wormist wäljawalatud seadus ei ole, ega olla ei saa. Selle peale waatamata tarwitaks selle seadusteraamatu wäljatöötamine ometi hulk aega ja senni jääks just meie kõigepõlewamad küsimused otsustamata. Sellest wälja minnes soowitaksin mina Asutawale Kogule seda kohtumistri poolt kawatsetud ja seadusandliku komisjoni poolt heakskiidetud töökawa mitte wastu wõtta, waid soowitaksin oma poolt, et kohtumistri ülesandeks tehtaks, eestkätt nende instituutide kohta, mis kõigepõlewamad, eriseadust wälja töötada ja sinna üles wõtta ainult niisugused paragrahwid, mis kolmandas seaduseosas muudetud wõi ümber töötatud peaksid saama, teised aga maksuma jätta. Sel kujul saaksime meie seaduse, mis meie kohtutes juhtnööriks olla wõiks, saaksime siis lühema aja jooksul tarwilikud seadused kätte ja meie kodanline elu ei kannataks nende puuduste all, mis meie eraõiguse kolmandas köites on. Ma panen Asutawale Kogule järgmise ettepaneku ette: „Asutaw Kogu teeb kohtumistri ülesandeks üksikute põlewate tsiwiilõiguslike küsimuste lahendamisele asuda üksikute nowellide wäljaandmise teel, kuna seadustekoguna Balti eraõiguse III osa muutmata osades jõusse jääks, edasi kestab.“

Kohtuminister J. Jaakson:
Austatud Asutawa Kogu liikmed! Kui ma Asutawa Kogu töö algamise juures aru-

ande tegin ministeeriumi tegewusest, siis tähendasin ma juba selle peale, kui suur tähtsus sellel on, et meie materiaaloigus, nii tsiwiiloigus, kui ka kriminaaloigus uuesti läbi töötataks ja parandatud kujul vastu võetaks, sest need materiaaloigused peavad kõigi reformide aluseks kohtu alal olema. Senni, kui need ei ole vastu võetud, sennikaua ei ole võimalik kohtu alal reforme läbi viia. Nii näiteks on meil kawatsuseks abielulahutuse protsessid anda konsistooriumi käest, mis waimulik asutus on, tsiwiilkohtu kätte. Sennikaua aga, kui ühised tsiwiilseadused, mis abielu instituuti korraldaksid, puuduvad, ei ole võimalik seda teha ja sellepärast on meil praegu see lubamatu ja võimatu nähtus, et meil ei ole asutusi, kes teatawaid küsimusi kodanikkude elus lahendada aitaksid. Luteriusu kiriku makswa seaduse järele käiwad need küsimused konsistooriumi alla esimesel astmel ja kindral-konsistooriumi alla teisel astmel. Praegu meil siin luteriusu konsistoorium on, aga kindral-konsistoorium oli Peeterburis, seda meil ei ole, — teine aste seega puudub. Et see aga täiesti võimatu on, siis on need kohustused ajutiselt peale pandud siseministeeriumile; see on lõpmatu raske siseministeeriumilt nõuda, et ta kiriku seaduste järele küsimusi lahendada ja asju korraldama peaks, millega temal vähe kokkupuutumist olnud on. Seal tuleb tahes wõi tahtmata rutulisel teel reforme luua.

Teine, ja veel raskem küsimus on abielulahutused õigeusuliste juures. Need asjad käisid meil õigeusu konsistooriumi alla, mis oli piiskopi juures Riias, kuid praegu puudub meil see asutus täielikult. Et asja vähegi korraldada, on kawatsatud Tallinna õigeusu kirikunõukogu, midagi konsistooriumi taolist luua, kuid kas seda juba on võimalik olnud teostada ja missugusel wiisil, ei ole mitte teada. Iga tahes ütlen ma, et praegu mitte aeg ei ole, kus meie uusi kiriklikka asutusi looma peame puhtkodanliste küsimuste lahendamiseks. Selleks tulewad tahes wõi tahtmata rutulises korras kodanlised asutused luua. See on aga võimalik alles siis, kui meil sellekohased materiaalseadused on vastu võetud. Just niisamasugune lugu on ka suremiste ja sündimiste ja abielu registreerimistega; need on kõik täielikult kodanliku elu küsimused ja peavad kodanlikud asutused olema, kus neid lahendatakse.

Teine põhjus, mis rutulises korras tsiwiilseaduse wastuwõtmist nõuab, on see, et meil kodanlikus õiguses on aluseks võetud seisuslik kord. Seisuslik kord on läbi wiidud terwes tsiwiilseaduste kogus. Läänud korral, kui meie ajutist walitsemise korraldamise seadust arutasime, siis tähendati selle peale, et seisused tulewad otsekohe ära kaotada. Siis tähendati ka muuseas selle peale, et niisugusel korral tuleksid seisuslike seaduste asemel need seaduse määrused maksma panna, mis meil ühised on kõigi jaoks. Küia need, kes seda ette tõid, unustasid ära, et meil paljudel aladel ühiseid mitteseisuslikka seadusi ülepea ei olegi, waid on kõik seisuse normid, nii kui näiteks perekonna ja parandamise õigus — seal ühtegi ühist seadust ei ole. On olemas ainult mõisnikkude oma — landrecht — linnakodanikkudel on oma stadtrecht'id ning talupoegadel oma talupojaõigused. Liwimaal oma talupojaõigus ja endises Eesti kubermangus oma õigus. Kaks wiimast, pean tähendama, on väga puudulikud, nad on lühikesed kokkuwõtted, konspektid, mõisnikkude õigustest. Kokku seatud on nad väga puudulikult nende poolt, keda asi vähe huwitas. 60 aastat tagasi, kui need õigused kokku seati, wõis nendega veel kuidagi leppida, sest siis oli ju majanduslik elu meie talurahwa juures veel väga vähe edenenud, tegi esimesi samme. Praegusel ajal aga, kus meil talurahwa elu rohkem edenenud on, seal ei ole enam võimalik nende seaduste põhjal elu korraldada. Meie peame tahes wõi tahtmata seda küsimust ühes wõi teises mõttes ära otsustama ja talupojale niisamasuguse kindla õigusliku korra andma, nagu teistel riigikodanikkudel on. Meie peame seadused looma, mis ühised oleksid kõigi riigikodanikkude tarwis seisuste ja uskude peale waatamata ja ühtlasi ka ühised oleksid kõige riigi territooriumi jaoks. Endisel ajal, kus rahwas linnades ja maal kinnist elu elas, kus meie linnades peaasjalikult Saksamaalt wäljarännanud kodanikud asusid, kes oma kodused kodanlikud õigused kaasa tõid ja nende põhjal oma elu korraldasid, kus liikumine maalt linna ja linnast maale, samuti ka ühest linnast teise, õige väike oli, oli mõeldaw, et igal linnal, igal seisusel oma ise kodanlik õigus oli. Aga praegusel ajal, kus liikumine õige suur on, nüüd veel niisugust kinnist õiguslikku korda jätkata tahta, oleks täiesti võimatu. Seda tuleb tahes

wõi tahtmata rutulises korras muuta. Küsimus oleks ainult, kuidas sellest ülesandest üle saada.

Esimene küsimus, mis siin tõusta võib, on see, kas peame katsuma omale täiesti uut iseseiswat tsiwiilkoodeksi luua, või tuleb aluseks võtta seda seadustekogu, mis meil praegu maksew on, ja selles kogus ainult ajanõuete kohaselt parandusi läbi wiia. Siin tähendati juba eelkõnelejate poolt, et uue süsteemilise koodeksi kokkuseadmine praegusel ajal võib olla rohkem wastuwoetaw ja soowitawam oleks, kui wana seadustekogu parandamine. Kuid õigusega tähendati ka, et uue koodeksi loomine on igatahes töö, mis rohkesti waewa ja aega nõuab, et seda tööd lühikese aja sees täiesti wõimatu on ära teha. See oli ka kohtuministeeriumi arwamine. Sellepärast on kohtuministeerium jätnud uue seadustekogu väljatöötamise ja wõtnud selle seisukoha, et tulewad makswaks jätta praegused tsiwiilseadused ja nendes ainult muudatused läbi wiia, mis paratamata tarwilikud on. Suur hulk neist muudatustest on juba selged ja wõrdlemisi kerged läbi wiia. See oli ka komisjoni enamuse seisukoht.

Teine küsimus, mis komisjonis tõusis ja seal rohkesti waidlusi sünnitas, oli see, kuidaswiisi tuleb seadusi välja anda, kas nõndawiisi, et enne terve seadustekogu läbi töötada kõigis osades ja siis kõik korraga ühe täieliku seadusteraamatu kujul välja anda, või jälle osade kaupa seda teha. Täiesti õieti arwati, et ühise seadustekogu väljaandmine, mis võib olla mõne põhjuse pärast soowitawam küll oleks, üksikute seaduse osade väljaandmise ja ühtlasi selle reformide läbiwiimise kaua aja peale edasi lükkaks ja sellepärast mitte ei võiks otstarbekohaseks tunnistatud saada. Sellepärast oli komisjoni kui ka kohtuministeeriumi arwamine, et seadus tuleks välja anda üksikute osade kaupa. Seeläbi antaks wõimalus rutulises korras nende osade peal põhjeneda reformid kohtupidamises läbi wiia ja pärast seda otsekohe järgmiste osade juurde üle minna. Esimesel kohal oleks tarwilik perekonnaõigus läbi waadata ja maksma panna.

Kolmas küsimus, mis rohkesti waidlusi sünnitas, seisis selles, kas eestikeele tõlkes wastu võtta ja awaldada seadusandlikus korras tuleb terve seadus, või ainult need paragrahwid, mis wanades

seadustes ära muudetud, kuna paragrahwid, mis muutmist ei nõua, ülepea Eesti keelde tõlkimata jääwad. Arwati, et kui meie ainult need paragrahwid välja anname, milles meie tahame muudatusi teha makswates seadustes, siis see rohkesti võib tööd kergendada ja sellepärast soowitati käia seda teed. Selles arwamises oli komisjoni vähemus ühes härra Olesk'iga. Kuid kohtuministeerium selle seisukohaga mitte ühineda ei wõi, samuti ka komisjoni enamus mitte. Neid põhjusi, mis härra Olesk oma seisukoha kaitseks ette tõi, ei arwa kohtuministeerium mitte küllalt mõõduandwateks. Esimene põhjus oli see, et kui meie need paragrahwid awaldame, mis muudetakse, ja need, mis muutmata jääwad, mitte ei awaldata, siis see tööd rohkesti kergendab, sest ainult pool osa paragrahwe tuleks läbi waadata. See ei ole sugugi õige. Kui meie niisuguse toimetuswiisi omandame, siis peaksime meie iga uue seaduseelnõu juures ära tähendama, missugused paragrahwid muudetakse käesolewate määruste läbi ja missugused muutmata jääwad. Ja meie peame siis järgi waatama otsekohe, kas need paragrahwid, mis peawad muutmata jääma, tõesti wiivad muutmata jääda ja sellega ei saaks töö sugugi mitte palju kergendatud. Ainuke asi, mis ära jääks, oleks eestikeelne tõlge muutmatajätawatest paragrahwidest. Kuid tõlge on juba kõigist paragrahwidest walmis, tõlke läbiwaatamine aga komisjonile iseäralikka raskusi walmistada ei wõi. Kohtumõistmise juures teeks see aga suuri raskusi, kui üks osa seaduse paragrahwe mitte ei ole seadusandlikus korras Eesti keeles awaldatud, sest nende seaduse paragrahwide kohta oleks maksew ikka ainult wene- või saksakeelne tekst ja mitte eestikeelne tõlge, kui see tõlge peaks kas kohtuministeeriumi või eraisikute poolt walmistatama. Kohtunik ei tohiks mitte tarwitada seda eestikeelset tõlget, waid ikkagi wene- või saksakeelset teksti. Rahwa seas sünnitaks see lubamatu segadust. Rahwas ei saaks lihtsalt aru, miks seadus meie walituse poolt välja antud eestikeelses tõlkes kõrwale jäetakse ja tarwitusele wõetaks wõõrakeelne seaduse tekst, kuna kohtunik seda sunnitud oleks tegema. Minu arwamise järele ei ole sugugi lubataw ega otstarbekohane ja tööd kergendaks see ka õieti wähe. Sellepärast peaksime ikkagi läbi waatama ja wastu wõtma

eestikeelses tõlkes kõik seaduse paragrahvid.

Teine põhjus, mis härra Olesk'i poolt ette toodi, oli see, et seadus saaks õige kirju olema, kui meie võtaksime ühe osa kirikuseadusest, teise osa tsiivilseadusest, ning kolmanda osa väljamaa seadustest, nagu kohtuministri poolt kawatsetud on. Kõigepealt pean siin tähelepanu, et eelpoolnimetatud seadused mitte ei ole sõna-sõnalt uude seadustekogusse üles võetud, vaid on ainult kui allikad üles märgitud, mille põhjal uus seadus on kokku seatud. Ma küsin härra Olesk'ilt, kas niisugusel korral on uus seadus vähem kirju, kui meie ühe osa Eesti keelde ümber panemata jätame. Ta oleks veel kirjum. Sellepärast tuleks ikkagi terve seadus Eesti keeles seadusandlikus korras vastu võtta ja avaldada. See oleks minu arvates ainukene õige seisukoht.

A. Rei (sd.): Kõik see on väga õige, et meil hädasti vaja on uut tsiivilseadust, ja et wene- ja saksakeelsete tekstide tarvitamine Eesti kohtutes raskusi sünnitab, kuid niisugusel kujul seda seadusteraamatut kokku seada, nagu kohtuministeerium ette paneb, seda ei loe mina mitte otstarbekohaseks. Balti eraõiguse III köide on väga austamisväärtiline töö ja seisis omal ajal teaduse kõrgusel, aga praegu on õigusteadus siiski tüki maad edasi jõudnud. Üks selle seadusteraamatu suurematest puudustest on see, et ta väga kasuistlik on ja liig palju paragrahve sisaldab. Seal on 4600 paragrahvi. Selle arvu juurde tulewad arvata veel talurahwa seaduste paragrahvid, võib olla, et ümber redigeerimise juures üks jagu välja kukub, aga siiski on see arv määratu suur. Ja ometi ei ulata need paragrahvid mitte kõigi juhtumiste peale, mis elus võivad ette tulla. Ja nimelt sellepärast, et seadus liig kasuistlik on ja tema määrused ei ole küllalt painduvalt wormuleeritud, et nad võiksid kõigi võimalikkude juhtumiste peale ulatada.

Kui meil nüüd vaja on uut seadusteraamatut kokku seada, siis peab tõesti põhjaliku töö tegema ja täitsa uue koodeksi kokku seadma, mis praeguseaja õigusteaduse seisukorrale ja seadusandlikule tehnikale vastaks. Praegu sisuliselt küll veel kaunis head, kuid just seadusandliku tehnika poolest ärawananenud Balti eraseadust parandama ja ümber redigee-

rima hakata, see oleks wana maja lappimine, mis peaaegu niisama palju tööd ja waewa nõuaks, kui uue modern maja ehitamine. Parem lepime praeguse seadusega, kuigi temal halbtusi on ja kannatame sennikaua, kui täitsa uus ajanoüete kõrgusel seisew tsiivilseaduste raamat kokku seatakse ja välja töötatakse.

Siin rõhutati seda, et kohtutel eestikeelset väljaannet tarwis läheb. Eesti-keelse tõlke võiks ju kohtuministeerium walmistada. Wõi kui kohtuministeerium seda ei tee, siis võib seda mõni ettevõtlik jurist teha, kui meie kohtutel seda tarwis läheb. Eestikeelne tõlge, olgu see ka ametlik tõlge, ei wabasta ometi kohtuid saksa- ja wenekeelse algteksti tarvitamise ja tähelepanemise kohusest, seaduse algallikaks jääb ometi wenekeelne tekst ühes saksakeelsega. Nii pea, kui kohtus miskisugune keeruline juhtumine ette tuleb, kus seaduse mõtte üle waidlus tekib, peab adwokaat ja kohus ometi wene- ja saksakeelse teksti poole pöörama, et õiget selgitust saada. Seadus on juba kord niisugune asi, mida üldse võimalik ei ole nii täpisealt teise keelde tõlkida, et kõigepeenemateski mõttewarjundites algupärandi ja tõlke wahel ühtegi wahet ei ole. Õeldakse veel, et me ei wõi kannatada, meie seadused nõuawad rutulist ümbertöötamist ja uuendust. See on õige, kuid peab enne järele mõtlema, missugusel teel meie rutem uuendused kätte saame. Ma kardan nimelt, et wana seadusteraamatu lappimine just õiguslikku edu takistab. Kui me uue maja ehitamise asemel wana maja ära lapime, siis saame meie sellega wast küll ehk rutem walmis, kuid siis ei tunne me enam suurt tarwidust päris uue maja ehitamisega rutata. Aga meile on just seda päris uut ja modern seadusteraamatut vaja.

Saksamaa uues kodanikkude seaduste raamatus on enam kui poole vähem paragrahve, kui meie Balti eraseaduses, aga nii painduvalt wormuleeritud, et nad hulga laiemale ulatawad. Seal tuleb hulga vähem juhtumisi ette, kus paragrahwidest puudus tuleb. Seadusteraamat on hulga ülewaatlikum, tema tarvitamine hulga hõlpsam ja kergem.

Kohtuminister tõi ette, et tsiivilaktide registreerimist sellepärast ei saa kodanikkude võimude alla üle wiia, et wastaw materjaalne seadus puudub. Iga instituudi kohta, kus miskisugune seadus puudub,

tuleb sellekohane seadus välja töötada ja maksuma panna. Jookswate nowellide abil tuleb lahendada neid puudusi ja auke, mis meie tsiwiilseaduses leiduwad. Tsiwiilseaduse väljatöötamine on määratu suur asi. Teda ei saa niiwiisi parlamendi komisjonides välja töötada ja pleenumis paragrahwide kaupa wastu wõtta, nagu meie näiteks ajutise walitsemise korra seaduse wastu wõtsime. Kõigeparem oleks, kui meie saaksime hea eriteadlase, kes terve seadusteraamatü projekti kokku seaks. Selle kallal tuleb aastate kaupa töötada. Siis oleks lootust, et me tõesti hoolega läbitöötatud ja ühtlase seadusteraamatu saaksime, kus ühed teatawad põhimõtted aluseks pandud. Kui niiwiisi ühe inimese poolt läbitöötatud projekt olemas on, siis wõib asjatundjate komisjon teda läbi waadata, üksikuid peensusi wiilides ja muutes. Sel teel saaksime otstarbekohase ja modern tsiwiilseaduse. Kui aga me nii hakkaksime töötama, et meie seadusandlik komisjon hakkaks paragrahwe esimesest peale ükskhaawal läbi wõtma, ilma et tal mingisugust ettekujutust oleks tsiwiilseaduse üldisest kawast ja neist põhimõtetest, mis meie tema aluseks paneme, — niisugune töötamiswiis ei annaks meile mitte tsiwiilseadust, millest meie maa edenemisele kasu oleks. Üksik inimene, üks jurist, kes on oma asja tundma õppinud ja kellel on kindlad waated, see wõib küll esimesest paragrahwist peale hakata, sest terve kondikawa, terve süsteem on temal peas olemas. Kui aga üks komisjon hakkab seda tegema, kes omawahel pole põhimõtete kohta selgusele jõudnud, missugusele alusele kõik üksikud õiguse institutid tulewad rajada, siis on see niisugune ettewõte, mille kohta a priori wõib ette öelda, et temast midagi head välja ei tule. Iseäranis meil, kus asjatundjaid juriste selle komisjoni jaoks ei jätkuks. Wõib ainult soowida, et rhs. Olesk'i ettepanek wastu wõetaks, ja et jookswat kohtute ja juristide tarwidust ametlikkude ja mitteametlikkude tõlgete läbi täidetak.

K. Parts (rhw.): On õige, et sarnasel teel, nagu kohtuministeerium meil on kawatsenud tsiwiilseadust välja anda, meie omapärast moderni kõigile uutele sotsiaalsetele nõuetele wastawat seadust ei saa. Kuid siiski peab ütleva, et see kohtuministeeriumi poolt walitud tee meile praegustes oludes kõigerutemalt

nende sihtide kättesaamise kindlustab, mis meil kätte saada tarwis on, nimelt oma ühine tsiwiilseaduste kogu rahwa ja Eestimaa jaoks. Kui meie ka tunnistame, et nowellide teel meie wõime üksikuid seadusi wähest paremini ja rohkem uueaja elunõuetele wastawalt välja anda, siiski peame teiselt poolt tunnistama, et nowellide väljaandmine wõtab palju rohkem aega ära, sest siis peaks iga nowell iseseiswalt välja töötatama; kui tahetakse põhjalikumale ümbertöötamisele üksikute seaduste-instituutide kallale asuda, siis peab nende väljatöötamise juures õige palju jõudu ära kulutama, et nad tõesti ajanõuetele kõigiti täiesti wastawad saaksid. Juba oma süsteemi loomine suuremate nowellide väljaandmise juures, ütleme näiteks perekonnaõiguse, abielu ja perekonna warandusliku wahekorra kohta, nõuab iseenesest hulga tööd ja hulga aega. Kui tahetakse kiirelt kõigewähema jõukulutusega praktilisi ja kõigesuuremaid tagajärgi kätte saada, siis peab ütleva, et kohtuministeeriumi poolt walitud teel edasi minna meil kõigeotstarbekohasem on, sest seal on töö juba tehtud ja on kindel alus olemas, millest wõib välja minna. Nagu siin eelkõnelejad rhs. Olesk ja Rei ka tunnistanud on, ei ole Balti kohaliku õiguse kogu III jagu niisugune wõimatu seadustekogu, millega mingit tegemist ehk ei tohiks olla, waid tema on ikkagi üks õige lugupidamiswääriline koodeks, kuigi temal puudusi on, kuigi tema liiga arwurikas oma paragrahwide hulga poolest on, siiski on ta elunõuetele wistanud ja on omal ajal kaunis eeskujulikult kokku seatud ja weel uuemal ajal koguni paljus asjus eeskujuks tarwitatud. Näiteks, uue Wene tsiwiilseaduse eelnõu väljatöötamise juures on just ka meie Balti tsiwiilseadus suureks abiallikaks olnud, kust seadusi ja määrusi üle on wõetud. Kui meie aga tahame sellele teele asuda, et meie iseseiswa tsiwiilseaduste kogu välja anname, siis tarwitame meie seks palju aega ja meil ei ole praegu — ülemineku ajajärgul — selleks jõudu kulutada. Tsiwiilseaduste väljaandmise kallal töötatakse kümneid aastaid, enne kui nendega walmis saadakse, näiteks, uue Wene tsiwiilseaduse eelnõu kallal on komisjonid mitukümmend aastat töötanud. Kui meie asume tsiwiilseaduse väljaandmisele nõnda öeldud lihtsustatud kujul, tema aluseks wõttes praegust Balti eraõigust, seda, kus tarwis, muutes,

kus tarwis üksiku osa kohta maksmaid seadusi üldistades, siis ei keela see sugugi meid ka selle peale mõtlema ja seks eeltööd tegema hakkamast; kuidas moderni Eesti tsiwiilseadust välja anda, ja selle jaoks teid ja abinõusid otsimast wõi komisjoni loomast, kes selle suure töö kallale asuks. Senni aga, kui meie põhjalikumalt uuendatud tsiwiilseadust suudame välja anda, on meil tegelikult tarwis sennimaksawat seadust ümber teha sel teel, nagu kohtuministerium seda kawatsenud on.

Balti tsiwiilseadus on meie eraõigusliku elu korraldaja olnud ja jääb ka selle aluseks ja kui temas kõigetarwilikumad ja wastuwaidlematud parandused ette wõetaks, saaksime ikkagi õige pea ühe ühise tsiwiilseaduste kogu, mida kohus ja rahwas tarwitada wõiks. See töö oleks palju kergem, kui nowellide abil üksikute õiguslikkude instituutide uuendamine ja korraldamine. Kui meie Balti kohaliku seaduse III jao oma tsiwiilseaduse väljandmisel aluseks wõtame, siis tuleks meil ainult mõned osad välja jätta, mõned osad uuendada, täiendada ja muuta, mõnes paragrahwis käiksid need väljajätmised ja muutused ainult üksikute osade wõi koguni sõnade kohta. Kui aga praeguste maksimate seaduste parandusi erinowellide kujul maksta panna, nagu rhs. Olesk seda soovitas, siis saab seadustekogu tarvitamine lõpmata raske olema: uuendused ja parandused ilmuksid isewäljaannetena, iseraamatuna, wana muutmata osa jääks maksta koguni wõõrakeelses tekstis, nimelt Saksa wõi Wene keeles.

Meie peame aga selle peale mõtlema, et meie peame rahwale seaduse kergesti kättesaadavaks ja kergesti tarwitatawaks tegema. Hakata nüüd sennist Balti eraõigust weel täies wanas kujus eestikeelses tõlkes välja andma, sel ei ole mingit mõtet. Sest seal on terve rida institute, millel meie tulewases kodanlikus elus mitte enam aset ei ole. Iseenesest mõista tuleksid nad välja heita. Ka ei oleks tõlge, kui töö, mis väljaspool seadusandlikku asutust tehtud, mitte seaduswääriline. Kui nüüd aga seadusandlus nowellide teel kodanliku elu instituutide uuendamisele asuks ja sellekohased nowellid välja töötatakse ja läbiwaatamiseks ette pannakse, siis peaksid sellekohased nende läbiwaatamiseks asutatavad komisjonid wõi seadusandlik delegatsioon ikkagi Balti kohaliku seaduse III

jaoga neid wõrdlema ja waatama, mis seal maksta jääb ja mis muudetakse ja kas maksimajääwad paragrahwid nowelliga tõesti weel kooskõlas seisawad wõi mitte, ja ma ei leia, et nowellide abil meie kogu eraõiguse uuenduse tööd iseenesest kergendatakse.

Mis wiimaks sellesse puutub, et töö komisjonis, kuhu ta antud on, senni maani aeglaselt edasi läks, siis tuli see sellest, et paljud liikmed mitmes komisjonis töötamas, mille tööd eriti rutulised olid, ja tsiwiilseaduse komisjon oma istumisi harwa pidada sai ja nendelgi päewadel, kui tema istumised olid, ainult vähesed tunnid oma tööle pühendada sai. Töö on iseenesest aga nii suur, et selle jaoks peaks wahest iseäralik wäiksearwuline komisjon ära eraldatama, kes oma ainukeseks ülesandeks just tsiwiilseaduse läbiarutamise wõtaks ja iga päew, hommikupoolal kui ka õhtupoolal töötaks, oma terwet tööjõudu sellele seadusele pühendades. Siis, arwan mina, oleks wõimalik wahest hiljemalt poole aasta jooksul terwet tsiwiilseadust läbi waadata. Sel teel wõiksimet tõesti praktiliselt kõigerohkem tagajärgi kätte saada, wõiksimet oma tsiwiilseaduse saada, mida mõnda aega tarwitada saaks; kui uus tsiwiilseadus välja suudetakse töötada, wõiksimet meie kohe wene- ja saksakeelsetest tsiwiilseaduse raamatutest wabaneda.

J. Uluots (maal.): Meie oleme siin praegu kuulnud, nii hästi neid, kes kohtuministri ettepanekule wastu, kui ka neid, kes selle poolt rääkisid. Ma arwan, et siiski ühe kõigetahtsama küsimuse peale wastust pole antud, mis kohane oleks. Ma arwan, et senniajani ei ole meil nii tähtsat seaduseelnõu arutamisel olnud ja ei ole küsimusi käsitatud, mis rahwa elusse oma normidega nõnda põhjani tungiksid, kui meil praegu selle seaduseelnõuga tegemist on. Rahwa ja riigi poliitilised institutsioonid langewad ja tõusewad, nad purunewad ja neid ehitatakse jälle üles, kuid tsiwiilõiguse põhimõtted need seisawad aastasadad ja tuhanded, need ei warise ega häwine nii ruttu kui teised. Tsiwiilõigus, teiste sõnadega, on kõigetahtsam hariliku inimese elus, samuti ka riigi elus. Kui aga asjaolud niisugused on, siis arwan ma, kas praegune aeg ja praegune elu on kohased, et nõnda tähtsa, wõib olla aastasadade peale määratud seaduseelnõuga walmis saada. Ma arwan, et wististi kõik olete selles asjas

minuga täiesti nõus, niihästi need, kes pahemal pool, kui ka need, kes paremal pool istuvad, et praegune aeg on siiski väga keeruline aeg, väga uudiste järele nõudew aeg, väga reformide aeg, ja ma kahtlen, kas praegusel ülemineku ajajärgul on kasulik ja tarvilik seadusi välja anda, niisuguseid seadusi, mis harilikult kaua aja peale on määratud. Teie wahest ütlete mulle wastu: waadake, meie nüüd paneme need uued alused, sambad, mille peale tulewane elu peab üles ehitatama. Kuid ajalugu näitab — ja ma arwan, et ajaloo õpetus on kasulik, — ajalugu näitab, et tsiwiilõiguse koodeksit, kui sarnast ei ole saadud ülemineku ajajärgul läbi wiia. Prantsuse rewolutsiooni esimestest päewadest peale hakati kawatsema tsiwiilõiguse koodeksit välja anda. Olid niisugused mehed, kes seda oma esilesandeks seadsid, et sellega ajaloosse oma nime jätta. Kuid neil ei läinud korda seda mitme aasta jooksul teha ja peame ometi tunnistama, et Prantsusmaal sel ajal tsiwiilõiguslik literatuur nõude kohaselt oli edenenud, et seal oli juriste nii palju, kes tsiwiilseadustega põhjalikult tuttawad olid, ja siiski wõttis see neil aega ligi 15 aastat, kunni wiimaks Napoleoni teguwõim ja energia tsiwiilseadused lõpulikult wõis ellu wiia. Napoleoni koodeksi ajalugu on minu arwates meile väga tähelepanemiswäär.

Teistes kohtades ja teistel aegadel ei ole saadud tsiwiilseaduse koodeksit niisuguse kiiruga läbi wiia, nagu seda Napoleon tegi. Ja Napoleon oma koodeksi läbiwiimisel pidi enne riigi konstitutsiooni murdma. Mina arwan, et kui meie ka praegu katsuksime kodanliku õiguse koodeksit läbi wiia, kas siis meil ka ei tuleks konstitutsiooni murda, ja nimelt praeguwalitsewate ja õhusheljuwate arwamiste konstitutsiooni. Kodanliku õiguse aluseks seisab eraomandus. Nii kurb kui see ka on, aga meie teame, et just sellele õigusele juriidilise kehatuse andmine praegu tahes wõi tahtmata suur raskus on, sest seda õigust, nagu teada, praegu ei sallita. Nõnda siis, see on juba teine asi, mis praegusel ajal tsiwiilõiguse koodeksi väljaandmist takistab. Aga ma arwan veel, et kui meie anname ka praegu tsiwiilseaduste koodeksi välja, siis see koodeks iseenesest ei teeks tarbetuks kõiksuguste nowellide väljaandmise. Kui meie anname ka tsiwiilseaduse koodeksi välja ja tuleb tarwidus, et meil näiteks üüriseadust tuleks muuta, siis meie koodeksist

muudame jälle ühe terwe peatüki ära. Meil ei ole veel ära otsustatud maaküsimus. Maaküsimuse otsustamine kehatas aga eneses ühe suure osa kodanlikust õigusest. Kui meie selle kodanliku koodeksi wastu wõtame, ma ei tea siis wististi mitte, kumb kumbatki peaks eeldama, kas tsiwiilkoodeks agraarküsimust. wõi ümberpöördukt, sest nad on mõlemad lähedalt ühenduses ja üksteisega kõwasti seotud.

Siis edasi. Arwame meie, et peame kodanliku koodeksi välja andma, siis peame rehkendama, kas tõesti ka jõudu jätkub. Asutaw Kogu on kõigepealt selle jaoks koos, et ta peab välja töötama põhiseaduse ja ei ole kellelgi saladus, et meie jõud väga piiratud on. Oma otsekohese ülesande täitmiseks, jäädawa põhiseaduse väljatöötamiseks, peawad sellepärast kõik need wäikesed jõud koondatud olema, mis meil olemas. Kui meie aga ka teise väga tähtsa küsimuse — tsiwiilkoodeksi kokkuseadmise — oma ülesandeks teeme, siis ma kardan, et meie ei saa kummagi ülesandega hästi walmis ei koodeksiga, ei ka põhiseaduse väljaandmisega. Siis edasi. Ma arwan, et nõnda öelda kõwa ja liikumatu alus, mille peal meie veel praegu tõrkumata seisame, on Balti seaduste kolmas köide, meie maksew eraõigus. Kõik muu kujuneb ja kõigub. Kui meie nüüd selle kolmanda köite ka kõikuma paneme, siis ma arwan, läheb meie õiguslik kord veel segasemaks ja arusaamatumaks, kui ta praegu on. Veel ühe põhjuse wõiks ette tuua. Praegu kodanliku seaduse väljaandmist takistab kaunis palju asjaolu, et kõik need seadused, mida meie kawatseme ära häwitada — nõnda seisuste ärahäwitamine ja muud asjad — uuemal ajal siiski teisel kujul jälle ellu tekiwad ja teatawas ühenduses on seltskondlikkude kihtidega. Seisused kaotatakse ära, kuid uuemal ajal tekib meil suur osa erialasid, mis praegustest nõuetest on tekkinud. Meie näeme, et tekib kaubanduse õigus, et tekib wabrikuline kaitseaduse õigus, mäetööstuse õigus, meie näeme, et tekiwad veel mõnes kohas kalapüügi eriseadused, tekiwad iseäralikul agraarseadused, siis veel teised sellesarnased. Nõnda siis, elu näitab, et kui meie kodanliku õiguse välja anname, siis see ei häwita veel sugugi üksikute nowellide tarwidust. Kuid ma arwan, et kui juba kodanlik koodeks välja on antud, siis peab ta olema nõnda awar, et ta jätaks wõimaluse erialadel seadusi

wälja anda, ilma et ta ise pruugiks muudetud saada, et tal oleks olemas niisugused omadused, mis laseksid üldisi norme seista ja maksta, kui erialadel neid ka muudetaks ja modifitseeritaks. Ma aga kardan, et praegusel ajal, kui elu nõnda keeb, nõnda ärritatud ja weerlewat kuju kannab, et praegusel ajal, kus algamas kompleksid wahekordi, mis kodanliku õiguse koodeksis kui sarnases wõiksid leida aset, ja ähwardab kaduda hulk wahekordi, mis senni kodanlikus koodeksis aset leiawad, kus nõnda ruttu ja ootamatult erakordne wahekord kipub üldiseks saama ja üldine erakordseks, kus kõik nõnda kiirelt keeb, muutub ja wuliseb, kõigil nendel põhjustel kardan mina, et raske saab olema wälja anda koodeksit, mis üldsust erialast wõiks eraldada ning tehniliselt ja süstemaatiliselt wastuwõetaw oleks. Ma oleksin tõesti rohkem nõus härra Oleski ettepanekuga, et jätta see Balti eraseaduse kolmas köide weel senni maksma, kunni kohasemad ajad ja olud tulewad ja wõiks teda nowellide abil täiendada ja muuta. See seadus oleks wana, ja see oleks hallitanud, tal oleks wanaduse wäljanägemine ja praegune ajajärk hiilgaks tema kõrwal oma nooruse rohelisusega ja rõõskusega. Ma arwan, see oleks väga ilus ja siis näeks ka otsekohe wälja, mis praegusel ajal tõesti uut ja moderni on tehtud. See oleks ka otstarbekohane. Siis oleks näha, kuidas noor elu, kes kammitsaid ei kannata, ei salli, kuidas ta ennast wälja raputab ja wälja upitab sellest koorest, kus ta tekkinud ja sigenenud ja kuidas ta hakkab iseseiswat elu elama ja sellekohast wormi looma. Ma arwan, need noored nowellid on kui kewadised õied maikuus, sinised, punased ja mitme muu karwalised. Siis kui nad suureks puuks kaswanud, wõiks neid korralikult kodifitseerida.

J. Jans (sd.): Mina tahaksin mõne sõnaga toetada kohtuministri algatust. Siin ei ole selle wastu waieldud, et meie kodanlik seaduseraamat on wananenud. Ta on wastupeegeldus meie feodaalsetest oludest. Need olud on aga nüüd muutumas ja selle järele peab ka seadustekogu uuendatama. Ta peab demokraatlikule korrale wastuwõetawaks tehtama. On waieldud peaaesjalikult nende teede üle, kuidas neid muutusi teha tuleks. Ühe, ja nimelt kohtuministeeriumi poolt, on ettepanek tulnud meie seadusteraamatut läbi waatama hakata, muidugi selle eeldusega,

et wanad kodanliku õiguse põhimõtted, mis juba aastasadasid kestnud, puutumata jääksid, kuna seisuslikku olukorda wastupeegeldawad osad wälja jäetaks. Härra Uluots näib seda arwawat, et tsiwiilseaduse raamatu paranduse poolähoidjad kõike pea peale pöörata tahawad. Keegi ei mõtle aga juriidilisi printsiipe kõrwale heita, kui nad elule wastawad ja modern õigusteaduse poolt tunnistatud on. Muidugi tuleks meie seadusteraamatust kõik see feodaalne prügi, see mitmekesidus, näiteks pärandusõiguses, nüüd kõrwaldada. Kohtuministeerium on julgenud tööd hakata ja on juba õige kaugele jõudnud. See algatus on väga tänuväärne. Kas meie selle seadusandliku tööga ligemal ajal lõpule saame, seda ma ei tea, kuid meil on ühes meie riigi loomisega ka eraõiguse reformiga peale hakatud. See on tähtis; nowellide wäljaandmine selle läbi takistatud ei saa. Elu muutub ka sel ajal, kui seadusi kodifitseeritakse. Harilikult on suurte kultuurrahwaste seadusteraamatute kirjutamise juures nii, et kui nad walmis on saanud, siis on nad ka juba wanaks jäänud. Meil tuleb kohtuministri poolt algatatud tööd toetada. Sel wiisil saaksime eestikeelse seadusteraamatu ja teeksime meie tsiwiilseaduse elule rohkem wastawaks. Praegune meie kodanlik seadusteraamat elule küll mitte ei wasta. Kui meie seda mitte ei tee, kohtuministri algatuse ära laidame, siis oleks hulk tööd maha wisatud ja kunas uus algus tehtakse, on küsimus. Praegu ei ole ka nowellidega weel algust tehtud. Kes teistsugust teed soowitawad, kes tehtud töö maha laidawad, isegi enne, kui ta sisuliselt läbi waadatud, kas ta hea wõi halb on, nende seisukoht ei ole õige. Ma teeksin ettepaneku, et Asutaw Kogu komisjoni otsusega ühineks ja meie kodanliku seadusteraamatu läbiwaatamist kohtuministri poolt ette pandud alusel jätkataks.

H. Kuusner (rhw.): Ma ei saa mitte ühineda rhs. Uluotsa arwamisega, kus seletatakse, et meie niisugusel ülemineku ajajärgul elame, kus meie ei wõi mitte oma tsiwiilseaduse koodeksi parandamise ja wäljaandmisega algust teha. Minu arwamise järele peaks see ülemineku ajajärk juba möödas olema. Meie nõukogude ajad ja reaktsiooniline okkupatsiooni aeg on meil seljataga ja ma arwan, meie seisame alusel, mis peab jääma, see on demokraatliku wabariikliku riigikorra alusel ja ma arwan, et need küsimused, mis

meil selles väljakujunenud riigikorras wõiwad ees olla ja igatahes wõib olla, et meie seas siin weel mõni on, kellel lootusi on, et see kord peab weel kuhugi poole kalduma, kuid meil on igatahes nüüd küllalt wõimalust oma tsiwiil wahelkordi õieti seaduse läbi lahendada, ja kui siin ette tuuakse, et meil niisugused radikaalsed kawad ees seisawad, nagu maa-küsimus ja teised, siis ma ütlen, et nende küsimuste lahendamise juures mitte uusi kawasid ei tarwitata, mis mitte meie seaduses tuttawad ei ole, mitte uusi institute ei looda, waid neid küsimusi lahendatakse niisamuti nende õigusteaduses tuttawaks saanud mõistete järele. Minu arusaamise järele sarnasele teele asuda nüüd, kus meie riigikord ja meie rahwaesitus on selgesti välja öelnud ajutises põhiseaduses, et seisuse wahed peawad kaduma, siis ei wõi meie mitte lubada, et meie Balti eraseaduses, mida tahetakse terwel kujul edasi kesta lasta niisugusena, et Toompeal walitseb üks seadus ühe kihi jaoks ja all linnas teine seadus, et Narwa linnas üks seadus on ja talupoegadel teine seadus on. Niisugune seisukord peaks lõpetatama. Ja kui kohtuminister on algatuse enese peale wõtnud ja nii suure tööga lühikese aja jooksul walmis saanud, siis ma ütlen, see töö on suuremas osas tehtud ja komisjon peab ainult seda tööd korrigeerima. Seda tööd on arwatawasti spetsialistid teinud, nii et minu arusaamise järele, kui meie nüüd siin teist teed hakkame käima, siis pole see kohane. Töö on elutarbete järele tehtud. Tsiwiilseaduse väljaandmisega ei taheta sugugi mitte institute nii täiesti tarwitada, nii wiimast modern ehituse mõistet ära kasutada. Meie kohtuminister seisab sel alusel, et Balti eraõiguses paratamatult wahet muutusi ette wõtta, nii et herra Uluots'a kartused selle poolest asjatud on, et meil tahetakse kõik ümber lükata. Seda ei ole olemas. Tahetakse, et Eesti tsiwiilseadus üldine oleks Eesti wabariigi territooriumi jaoks ja et ta maksew oleks ilma erandita kõigile Eesti elanikkudele; seda ta praegu ei ole. Meil praegumaksew seadus on talupoegade seisuse jaoks, kodanikkude, õpetajate ja mõisnikkude jaoks, nii et need küsimused peawad lahendatud saama. Weel on tarwis ainult korrigeerida, rewideerida, siis minu arwamise järele peaksime meie seda teed käima. See, kuidas tähendas rhs. Parts, ei sega sugugi weel mitte kõigemodernima koodeksi väljaandmist.

Nii leian ma töö mõttes ja selles, et seadus rahwale kättesaadaw oleks ja mitte ainult juristidele, kus ametlikuks tekstiks tunnistatakse Eesti keel. Kui arwatakse, et tuleb ikka algtekstiks wõtta Saksa wõi Wene keel — noh, siis peame ütleva, et praegusel ajal, kus kahtlus tekib, wõetakse kas wõi Rooma tekst välja, et selgusele jõuda — sellepärast nüüd eestikeelse teksti väljaandmisest loobuda, on lubamatu. Neil põhjustel ühinen mina täitsa komisjoni enamuse ettepanekuga ja arwan, et see töö, mis meile näidatakse, tunnistab, et senniajani tööd on tehtud ja seda tööd peame omalt poolt toetama ja jätkama.

Juhataja A. Birk: On tulnud ettepanek läbirääkimisi lõpetada. See ettepanek meie praeguse kodukorra järele tähendab, et siis ka üleskirjutatud kõnelejad sõna enam ei saa. Selle ettepaneku kohta annan sõna.

A. Rei (sd.): Siiski peaks ettepanekut niipalju muutma, et neid, kes weel kõneleda soowiwad, üles kirjutataks. See küsimus on nii tähtis ja erakorraline, et sõna liiga piirata ei saa.

Juhataja A. Birk: Ma pean tähendama, et selle peale, kui waidlused on kinni pandud, sõna saawad rühmade esitajad ja aruandja. Soowitakse weel sõna korra kohta? — On weel teine ettepanek. Esimene on, et läbirääkimised lõpetada, teine — kõnelejate nimekiri kinni panna, kuid anda wõimalus uusi kõnelejaid üles kirjutada. Panen rhs. Rei ettepaneku hääletamisele, see on — kõnelejate nimekiri kinni panna, kuid wõimalus anda üles kirjutada neid, kes weel soowiwad sõna wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawana enamusega on ettepanek wastu wõetud. Sõna on soowinud rahwaesitajad L. Olesk, kohtuminister, A. Rei, J. Uluots, K. Päts, J. Lõo ja K. Parts.

L. Olesk (töer.): See, mis herra Jans siin ette tõi, kandis tumedat laadi ja oli nii raske aru saada, et temale õigust öelda wastu ei saa waielda. Herra Jans rääkis, et tsiwiilseaduste kogu süstemaatilisel uute põhimõtete järele tuleb välja töötama hakata. Siis soowitab ta seda kawa heaks kiita, mille järele herra kohtuminister on sellele tööle asunud. Herra Jans ei tee wahet uue süstemaatilise koodeksi väljatöötamise ja kodifitseermise wahel ja soowitab mõlemaid teid

ühekorraga käia, mis täiesti võimatu on. Mis puutub härra Kuusner'isse, siis pean ma ütleva, et mul mõtet ega tahtmist ei ole seda tööd, mis kohtuminister on teinud, mitte hinnata. Kuid härra Kuusner'il on ekslik arusaamine, kui ta arwab, et see töö Jumal teab kui suur osa sellest tööst on, mis teha tuleb. Mis praegu ära tehtud on, see võib ja peab ka edaspidi materiaalselt jääma sellele tööle, mis alles teha tuleb. Pidage meeles, kui palju kordi projekte trükitakse, kui palju materiaale kokku kogutakse selleks, et üks seadusandlik komisjon koodeksi väljatöötamisele asuda saaks. Kolmas osa võib olla on kõik tõlgitud ja võiks tema kui tõlke maksma panna, ilma et ta meie juures siin seadusandlikus kogus ja komisjonis kuude kaupa arutamisel oleks. Pidage seda meeles, kui teie selle kawa järele tööle asute, mis kohtuminister välja töötanud on, siis võin öelda, et teie sellest enne uut aastat mitte ühte osagi ei näe. Ma usun, et meil tarvis on, et meie lähemate kuude jooksul juba need seadused saaksime, mis tõesti põlewad on, nagu sündimise registreerimine, abielude lahutamine jne. Selle kawa järele, mis kohtuminister ette on pannud, meie neid nii pea näha ei saa ja enne uut aastat ka kõigeparema tahtmise juures mitte. Need härrad, kes kohtumistri töökawa soovitatavad, ei ole ettepandud tööd arvatavasti mitte läbi waadanud. See töö, mis kohtuminister ette on pannud, ei sisalda eneses mitte neid kõigepõlewamaid küsimusi esimesel kohal. Esimesele kohale on mahutatud üldine osa ja kui meie seadusteraamatu kawakindlale väljatöötamisele tahame asuda, siis peame kõigesiti selle üldise osa kallale minema. Ja ma ütlen, et need esimesed paragrahvid võiksid meile mitmeks nädalaks läbirääkimise materiaali anda.

Kohtuminister J. Jaakson: Kohtuministeeriumi seisukoht on, et rutulises korras reforme, mis meie kodanliku elu korraldamiseks tarvis on, läbi viia. Mina ei saa kuidagi ühineda härra Uluots'aga, et niisugusel ajajärgul, nagu praegu, reformide läbiwiimine mitte soovitatav ega tarvilik ei ole. Just ümberpöörduvalt, sarnast ajajärku, nagu see, mis meie praegu üle elame, peame just reformide läbiwiimiseks ära tarvitama. Et reforme võimalik oleks läbi viia, selleks on tarvilik rutulises korras materiaalkodanlik õigus parandatud kujul vastu

wõtta ja välja anda. See on võimalik ainult siis, kui meie seda osade kaupa teeme. Üksikud osad ehk nowellid võivad suuremad ja väiksemad olla. Nii näiteks võib esimene nowell eneses sisaldada kas terve perekonnaõiguse või jälle ühe väikese osa sellest perekonnaõigusest. Kui meie tahame reforme läbi viia, mille peale ma tähendasin, siis ei või meie mitte ainult ühe osa perekonnaõigusest uuel parandatud kujul välja anda, vaid meie peame instituudi terwelt vastu võtma ja uue seadusena välja andma. Härra Olesk seletas, et soovitatav on esimeses reas üldist osa vastu võtta. Kohtuministeerium arwab kõigetarvilikmaks rutulises korras vastu võtta parandatud kujul perekonnaõigust, sest selle peal põhjeneb teiste reformide läbiwiimine. Perekonnaõiguses on umbes 480 paragrahvi. Sellest oleks umbes pool osa uusi ja pool wanu. Kõik paragrahvid, ka need, mis muutmata jätame, peame ikkagi läbi vaatama, sest ilma selleta ei või meie mitte otsustada, kas paragrahw võib muutmata uude seadusesse üles võetud saada või mitte. Kas meie nüüd paragrahwe läbi vaatame Wene või Saksa keeles või jälle eestikeelses tõlkes, see palju töö rohkuse peale mõju ei avalda. Sellepärast ongi kohtuministeerium selles arvamises, et ikkagi tuleks välja anda Eesti keeles terve seadus, see on ka need paragrahvid, mis muutmata jäävad. Ei tee meie seda mitte, siis peame seisukoha võtma, et meie reforme ülepea mitte läbi viia ei taha, peame lihtsalt seda tunnistama ja sellega oleks kõigest kriips läbi tõmmatud ja meie elaksime ikka wanal korral edasi.

Terwest seadustekogust praegu tõlge teha, oleks täiesti mõttetu töö, sest suur osa sellest on juba oma jõu kaotanud; mis otstarbeks peaksime seda ümber panna ja rahwale awaldama, see teeks ainult segadust.

A. Rei (sd.): Et see töö, mis kohtuministeerium on teinud, kasulik, tänulik ja austamisvääriline on, seda tunnistavad kõik. See töö ei pruugi ka sugugi kaotsi minna, kui meie otsustaksime, et kohtuministeerium Balti eraseaduse tõlke välja annaks. Muidugi võivad kõigesuurema rahuga välja jääda paragrahvid, mis Kuuramaa õiguste kohta käiwad ja mis meie maasse ei puutu. Hommepäew võib ka eriseaduse välja anda, et talupoegade ja kõigi teiste isikute õiguste wahekor-

rad korraldatakse landrecht'i järele. See annaks võimaluse hulk paragrahwe välja jätta.

Kui meie hädaliselt uuendusi nõudwate õiguslikkude instituutide saatuse tsiwiilseaduse raamatu saatusega seome, siis pikendab see ainult eestikeelse tsiwiilseaduskogu soetamist.

Tsiwiilseadus kodanliku abielu kohta oleks tarwis otsekohe eriseadusena välja töötada. Ei pruugi sugugi oodata, et tema peab ainult terve tsiwiilseadusega üheskoos olema. Tema tuleb otsekohe eraldi välja anda; kui on seks ajaks seadusteraamat alles trükkimata, siis kantakse kodanliku abielu seadus sinna kodifitseerimise korras sisse.

Sedasama võib öelda ka abielulahutuste kohta käiwatest seadustest, — ei ole tarwidust senni oodata, kui terve tsiwiilseadus välja töötatakse. See ainult takistab reformide läbiwiimist, wõtab aega ja teeb küsitawaks, millal neid suudatakse läbi wiia.

Need kaks tööd peaksid käima üksteise kõrwal paralleelselt: ühelt poolt seadusteraamatu tõlke soetamine kohtutele tarwitamiseks; teiselt poolt eeltööd uue tsiwiilkoodeksi tarwis. Selle teise töö jaoks oleks kõigekohasem keegi eriteadlane ametisse panna eelnõu kokku seadma. Võib olla, et meie endi seast teda ei leidu. Kui kohane eriteadlane leidub teisest rahwusest, siis tuleb sarnase poole pöörata.

Jookswaid wajadusi wõiks sellega täita, et kohtuministeerium annab ametliku tõlke praegusest III köitest ja annab tarwiduse järele nowelle välja. Mis otsarbe on sellel, kui meie komisjonis seda tõlget waatama hakkame. Ta on ometi kohtuministeeriumis õigusteadlaste ja asjatundjate poolt kokku seatud. Mis põhjus on meil arwata, et Asutawa Kogu komisjoni õigusteadlased paremad asjatundjad on, kui kohtuministeeriumi juristid? Koodeksi väljatöötamine on ikka ju puhas eriteaduslik töö, mille juures ainult teadusel on õigus kaasa rääkida. Kui nüüd tahetakse ühe hoobiga muretseda hädaliste jookswate wajaduste täitmiseks olewate seaduste parandatud ja ümberredigeeritud tõlge, ja see tõlge peab ühtlasi olema uueks koodeksiks, siis aetakse sellega kahte jänest taga. Püütakse kätte saada kahte ülesannet, mis üksteisega mitte kokku ei sünni.

Mina arwan, niiviisi kokkuseatud uus seadusteraamat saab halb olema, sest nii

ruttu ei saa head uut seadust välja töötada, sellepärast on tarwis esiti ainult esimese ülesande juurde jääda, see on meie eraseaduste kogu tõlge walmistada.

J. Uluots (maal.): Mina tahaksin kõigepealt härra Kuusner'i kõne peale wastata, milles tema mulle ette heitis, nagu ei tahaks mina uuendusi ja sellepärast olen ühise koodeksi väljaandmise wastu. Mina arwan, et kui meie hakkame terwet koodeksit välja andma, siis sellega meie uuenduse töö takistatakse. Kui meie ühendame kõik need uuenduse püüded, kõik need reformi püüded, mis praegu päewakorral suure ehituse ümbertöötamisega, siis mina kardan, et kõik need reformid saawad väga suurel määdul takistatud. Mina arwan, kõik uuendused, mis praeguse aja arwamise järele rutulist lahendamist nõuawad, wõiwad nowellide teel välja antud saada. Wõtame näiteks perekonnaõiguse, seda wõiks väga kergesti teha. Sellekohane kohtupidamine wõiks ilmalikkude kohtute kätte antud saada ja ka materjaal-seadust wõiks muuta, ilma et terwet koodeksit pruugiks ümber töötada.

Mina pean härra Rei ettepanekut selles asjas toetama, et kodanliku õiguse süstemaatiline seadusteraamat saaks enam-wähem üksiku inimese kätte antud. See seadus omandab sarnasel kujul läbi paistwa kindluse, kui kõik üksikud osad oleksid ühenduses ja seda saab kätte, kui see välja töötatud on ühe isiku läbi. Ma pean weel ütleva, et praegune aeg on lahkemõtteline, siin tuleb uusi ideid juurde ja wanad kaowad, kuid peab kindla kuju andma kõigele sellele, mis olemas on ja mis kaua aja peale jääb. Praegune aeg on niisugune, et ei tea mitte, missugune seadus kauemaks jääb ja missugune ära kaob. Ma lugesin ühest ajalehest, et meie perekondlikku õigust tahetakse põhimõtteliselt muuta ja tahetakse anda armuawaldamisele ka seaduslik kuju. Niisuguseid ideid on õhus palju liikumas ja on teadmata, kas nad kauem kestawad või mitte. Aga kõige selle ja muu sarnase tõttu arwan ma, et tsiwiilkoodeks niisugusel kujul, nagu seda kohtuministeerium väga tänuwäärt töö tagajärjena meile ette on pannud, meie auwäärt kogu poolt heakskiitmist wast ei leiaks.

K. Päts (maal.): Mina kaldun täielikult selle ettepaneku poole, mis soovib uuendusi nowellide näol läbi wiia,

mitte aga uue koodeksi väljatöötamisele asuda. Ma pean alla kriipsutama, et kõiki põhjendusi, mis nowellide kasuks ette toodi, mina täielikult omaks võtta võin.

Selgituseks võiksin veel paar iseäralikku kriipsu teha, nimelt järgmist: meie tsiiviilseaduse kogu ei ole ju ka põhiseaduslikult läbitöötatud koodeks uuema aja nõuete kohaselt, ta ei ole muud midagi, kui kogu seadusi, mis mitmesugustes ajajärkudes Baltimail on retsepteeritud ja ühtekokku koondatud ja pärast niisuguse kogu awaldamist ametlikult siin makswateks tunnistatud, kuna enne seda kohtu- ja ametasutustel, niisama nagu Inglise kohtunikul pretsedendi loomise wabadus, täielik wabadus oli üht wõi teist üksikut wõõrast seadust makswaks tunnistada wõi mitte. Selle tagajärjel ongi meie Balti eraõiguse kogu nii külmakas ja kasuistlik saanud.

Kui tema oleks välja töötatud, siis oleks ta muidugi teise kuju omandanud. Selle tagajärjel ei maksa meil eraseadused mitte sel kujul, nagu nad saksa- wõi wenekeelses tekstis kuju saanud, waid kui tahetakse tõsist seaduse mõtet kätte saada, siis peab tema algallikad, Rooma seadused ladina keeles ja keskaja seadused Saksa keeles, muidugi ka uuemad Wene seadused Wene keeles aluseks võtma. Kui meie selle kogu algallika kõrwale heidame ja ta lühendatud kujul Eesti keeles välja anname, siis on meil uus seadus, mis ka praegusele koodeksile Wene ja Saksa keeles ei wasta. Kui meie jätame endise kogu ja tema algallikad täiesti kõrwale ja anname oma uue kogu välja, siis on väga põhjalikku järelkaalumist tarwis. Ei ole mitte ainult sellest küllalt, et meie võtame wene- wõi saksa-keelse teksti, meie peame ka algallikatena Rooma ja Saksa seadused võtma ja siis neile Eesti keeles ühise kuju andma. Selle juures võiksid waidlused tekkida selles mõttes, et uus kuju ei wasta algallikatele ja saksa- wõi wenekeelsele tekstile. Juristid wõiwad igaüks oma praktikast küllalt juhtumisi Balti eraõigusest ette tuua, kus põhimõtted ühe paragrahwi algallikates lahku lähewad; kui pikemalt neid arendama hakata, siis tuleb suur loogiline järeldustöö läbi käia, et leida, missugune neist põhimõtetest kogus õige ja maksew on.

Kui meile siin wastulausena toodi, et meie ruttu saaksime uue koodeksi kätte, kui kohtuministri kawa järele käiksimine, ja et Eesti koodeksit oleks tarwis kohtu-

nikkudele, kes ainult Eesti keelt mõistawad, siis tähendan, et meil ka juristid on, kes algallikaid tarwitada wõiwad, ja need wõiwad seaduste seletuses kitsikusse sattuda, kui uus koodeks ülepeakaela kokku on seatud, ja niisugusest tööst ei oleks meie kohtutel kasu ja ruttu ei edeneks see töö ka mitte. Sellepärast ei ole uue eestikeelse raamatu väljaandmine kohe mitte soovitatav, kui meie ta aga välja anname, siis ei ole ta mitte tõlge, nagu siin mõnelt poolt arwatud, waid tema on juba uus seadus. Kui aga tõlge kohtuministeeriumi poolt välja antakse, siis lubab see tõlge iga sugust interpretatsiooni nii Wene ja Saksa koodeksite kui ka algallikate põhjal ja see teeb selle tarvitamise palju hõlpsamaks ja ei seo ei kohtunikku, ega huwide kaitsjat puudulikkude terminitega. Ma pean veel tähendama, et niisugune uue koodeksi, kui uue seaduse väljaanne teeks suuri keelelisi raskusi, sest meie juriidiline keel on selleks veel välja arenemata, igaüks, kes seaduste tõlkega tegemist on teinud, peab seda tunnistama. Leidub ju õnnelikult walitud terminid, mida algusest peale wõib iga pool läbi wiia, aga sagedasti tuleb ette, et üks termin, mida tükk aega tarwitanud oleme, ometi õnnelikult walitud ei ole ja tema tarvitamine on raske ja sünnitab segadust, nii et ta asemele tuleb uus leida. Ka sellepärast on soovitatav, et ministeerium esiti tõlke välja annaks ja siis seda tõlget wõiks nowellidega täiendada ja keeleliselt parandada. Mina isiklikult kaldun sinna poole, et meie mingisugust alandust ja wõõriti hindamist ministeeriumi töö vastu ei awalda, kui meie asjakohasema kawa järele katsume eesmärgile jõuda, ministeeriumi tööst ei ole selle tagajärjel mitte midagi wõõriti hinnatud. Et tema kohe paragrahvide järele Asutawa Kogu komisjonis waidluse alla ei tule, waid kui ministeerium seda tööd edasi teeks ja kodifikatsiooni tööd nii korraldaks, et kõik nowellid, mis juurde tulewad, igaüks tõlgitud kogus oma koha peale satuwad, siis koguneb aja jooksul materiaali, mille kallale wõib asuda siis, kui selleks rohkem aega ja rohkem ettevalmistatud jõudu leidub. Ma tähendan veel kord, et meie jurisprudents on praegu veel keele poolest ettevalmistamata, kuid tulewikus ei saa enam wõõrakeelsete oskussõnadega läbi, waid meie õigusteadlik keel peab selge ja tabaw olema, et kõiki mõistewarjundid wõiks wiimase peensuseni välja öelda. Praegu-

walmistataw tõlge, nowellide wäljaandmine ja kodifitseerimine oleks aga eeskooliks sellele tulewasele põhjalikule tööle.

J. L õ o (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Kõik eelkõnelejad on ühel nõul olnud, et seadus, mis mitmest tükist lapitud, kõlbmatu on ja teda tõesti mitte kohustus niiviisi tarwitada ei saa. Kõik on sellel arwamisel, et uut seadusteraamatut nii ruttu ja lühikese aja jooksul wõimatu on korraldada, et selleks aastakümned ära kuluwad. Kuidas seisukorrast pääseda, kui wanad seadused ei kõlba ja uut otsekohe saada ei ole? Selleks on kolm teed ette pandud ja need teed on siin rhs. Rei, Olesk'i ja kohtuministri poolt ära määratud. Nende wahel tuleks õieti walida. Härra Rei ettepanek juhüb selle poole, et meil tuleks kolmandast kõitest mingisugune tõlge walmistada. Aga mina arwan, et meie sellega hakkama ei saa praktilistel põhjustel: seal tuleks hoopis wõib olla pooled paragrahwid wälja jätta, mis praeguseaja nõuetele wastu seisawad ja meie peaksime sinna uut asemele panema. Kui meie tõlke wälja annaksime, siis peaksime meie sinna pooled paragrahwid üles wõtma, mis enesest enam ei maksa, ja kui meie niisugusel teel seadusandlikku tööd teeksime, siis saaksime meie tõlke, mis meil ei oleks algupärane seadus ja peaksime ikkagi wõõraste keelte juurde tagasi minema ja sellega sunnime oma keele madalale seisukohale.

Teiseks oleks meil wõimalik nowellide kaupa wälja anda. Siis oleks meil üks osa tõlge ja teine osa otsekohene algtekst ja see tooks wahepaikse seisukorra. Ühes seaduses maksaks tõlge ja teises maksaks algtekst; sellest seisukohast ei saa ka selle teise ettepanekuga leppida. Härra Olesk'i poolt on ette toodud wäljapääsetee, et tuleks ära tähendada, need paragrahwid, mis on makswad ja mis mitte makswad ei ole ja mis waja ümber töötada. See töö nõuaks niisama palju aega, kui kohtuministri poolt ette pandud wäljapääsetee puhul. See seisab nimelt selles, et mitte otsekohe tsiwiilseadusi wälja anda Balti eraseaduse uuendamiseks, waid wadjaduse järele uuendusi ette wõtta ja läbi wiia. Praegu on kõigehädalisem perekonnaõigus ja hoolekandeõigus. Ja just maal, kus see terve hoolekande asi on wallakohtutes koondatud, peaks järjekindlalt ja järk-

järgult eestikeelse teksti saama perekonna- ja hoolekandeõiguse kohta, nii et Saksa wõi Wene allikate juurde pole wadjadust minna. Ja nagu kohtuminister tähendas, on sellekohases projektis umbes seitsesada paragrahwi, nii et selle tööga wõiks wäga hästi kuu wõi paari jooksul walmis saada. Siis oleks meil üks suur osa Balti eraõigustest muudetud kujul wälja antud ja edasi wõiksime üksikute seaduste juurde üle minna, näiteks: omanduse õiguse, kui maareformi põhi-jooned selgunud, ka selle instituudi juurde töötama asuda. Seda järeldades soowin ma, et kohtuministri ettepanek wastu wõetakse, see aitaks meie oma seadusandlust ja riiklikku korraldamistööd tüki maad edasi. Kui meie tahame iseseiswad olla, siis peab ka iseseisew eestikeelne seaduste tekst olema, aga mitte wõõrakeelsete tõlge.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Neid kõnesid arwesse wõttes, mis siin täna on kõneldud, järeldan mina, et siin ei toonud keegi peale härra Uluots'a uudist. Need kõned peeti samal kujul ja samadel alustel, nagu seda tehti komisjonis. Ainult härra Uluots rääkis esimeses kõnes wast midagi uudist, mille järele oleks wõinud otsustada, et kõik wõib sambla alla jääda. Isegi wõis temast aru saada, et härra Olesk ei taha oma nowellidega midagi uudist pakkuda, et need nowellid, mis tulewad, ka sammaldanud on. Siiski oma järgmises kõnes nimetas härra Uluots, et need ikkagi uuendused on. Esimesel korral ei saanud aru, kas need punased lilled (**W a h e l h ü ü e: M a i l l e d k a!**) pidid olema uuendused wõi mitte, järgmisel korral oli see aga selge. Kui meie waatame neid ettepanekuid, mis on tehtud, ja seda on ainult härra Olesk'i poolt tehtud, siis peab järeldama, et need sisseantud seaduseelnõud peaksid tagasi lükatama ja oodatama kunni kohtuminister esineb nowellidega. Kahjuks pole rhs. Rei wormilist ettepanekut weel teinud, et kuidas saaks tõlgetega esineda, aga nähtawasti on lootust, et ta seda weel teeb. Nõndawiisi tuleb nüüd wälja, et meie hakkame neid nowelle ootama ja praegu ei tee midagi. Aga ühe asja jättis kohtuminister siin puudutamata ja see osa jäi selgusetu. See on nimelt see osa, mis kohtuminister komisjonis ütles, et kui teie nowellidega esinemist tahate, siis

annan mina ühe osa, näiteks perekonnaõiguse, nowellina komisjoni sisse. (K. Päts, maal.: See on tema asi.) Selle seletuse puhul komisjoni otsus õieti kujuneski, nagu ta siin ette pandud, nimelt kohtuministri poolt ette pandud teel tsiivilseaduste eelnõu jaoks arutamisele võtta. Tema seletust arwesse wõttes, et perekonnaõiguse osa wõib võtta nowellina ja et see osa on kõigetarwilikum osa, otsustati, et kõigepealt peaks tööle asuma just sellest seisukohast välja minnes. Kui meie näiteks kohtuministeeriumi poolt sisseantud perekonnaseaduse eelnõu osa waatame, siis peame ütleva, et iseäranis see osa on niisugune osa ses seaduses, mis komisjonist iga tahes mitte sel kujul välja ei tule, kuidas ta sinna sisse on antud. Sammal nühitakse õige kõwasti sealt pealt ära. Mina, kui mittejurist, usun, et just nende printsiipide-põhjal, missugustel alustel meie seisame, sambla nühkimine kindlasti ette wõetakse, ja et seaduseelnõu osa sel kujul sealt komisjonist välja ei tule, nagu ta on sisse antud. Aga ma arwan, et kui nüüd tuleb mõni nowell selle asemele sinna, siis ei tule ta ka välja kõige samblaga, waid seda wiilitakse seal komisjonis ja antakse temale hoopis teistsugune kuju, nagu iga seadusega komisjonis sünnib. See seaduse osa annab palju põhjust teda teistsugusele alusele panna. Nõnda, härra Olesk'i ettepanek ei eita seda seisukohta, võtta kohtuministeeriumi ettepaneku osasid teatud wiisi uuendustena. Ainult õelgu kohtuministeerium seda ametlikult, see on see uuendatud osa, ma panen seda ette. (Wahelhüüded paremalt poolt.) Olgu nüüd... Teatud ettepanek on Asutawale Kogule ette pandud ja osakaupa seda läbi waadates saab sellesamale pinnale, nagu see pool soowib, kes nowelle soowib. Jääb otsustada, milles nüüd õieti see wastuwaidlemine seisab. Nõndawiisi ei saa mina muule seisukohale mitte jääda, kui komisjoniski jäädi: et asutagu jaoks selle seaduse arutamisele. Ja kui ei ole muud ettepanekut, kui see kohtuministeeriumi kawa, mis ütleb, et on ainult seda muudetud, mis oli kibedasti tarwis, siis oleks see ainult asja edasiliikkamine ja ei saa seda kätte, mida nowellidega loodetakse saada. Nowelli juures, mis wast samasugusel kujul lõppudelõpuks esineb, peaksime meie samasuguseid muudatusi tegema hakkama, nagu ette pandud eelnõu juures. Sellega toetan

mina komisjoni poolt wastuwõetud otsust.

Juhataja A. Birk: Ettepanekuid on 2. Üks on seadusandliku komisjoni poolt, mis järgmiselt kõlab: „Kohtuministeeriumi poolt sisseantud tsiivilseaduse eelnõu jaoks arutamisele võtta, selle juures Asutawale Kogule sisseantud seletuskirja § 4 äratähendatud kawa aluseks wõttes.“ Teine ettepanek on tulnud rhs. Olesk'i poolt.

L. Olesk (töer.): Wõtan tagasi ja ühinen akl. Rei ettepanekuga.

Juhataja A. Birk: Rahwaesitaja Olesk ühineb rhs. Rei ettepanekuga, mis järgmiselt käib: „Soowi awaldada, et kohtuministeerium neid eraõiguslikka wahekordi, kus rutulised uuendused tarwilikud on, nowellide abil lahendaks ja Balti eraseaduse eestikeelse tõlke walmistaks ja välja annaks, tehtud uuendusi kodifikatsiooni järjekorras järkjärgult koodeksisse sisse kandes; ühtlasi oleks soowitaw ette walmistawaid samme astuda uue Eesti tsiivilseaduste kogu kokkuseadmiseks, sel otstarbel eriteadlastega läbirääkimistesse astudes, kes eelnõu kokkuseadmise oma peale wõtaksid.“

Nii on meil 2 ettepanekut, nende kohta on sõna wõetud. Ma panen hääletamisele, nagu nad sisse on antud.

K. Parts (rhw.): Ma soowitaksin akl. Rei poolt sisseantud ettepanekut kahes osas hääletada. Nimelt teine osa, milles soowitatakse üldist iseseiswat Eesti tsiivilseadust kokku seada, et see ära lahutataks nii, et see oleks wastuwõetaw ka neile, kes praeguse kohtuministeeriumi tsiivilseaduse poolt on.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud rhs. Rei ettepanekut kahes osas hääletada, esmalt I osa, siis II osa, mis käib ette walmistawate sammude kohta tsiivilseaduste kokkuseadmiseks. Kõigepealt panen hääletamisele komisjoni ettepaneku: „Kohtuministeeriumi poolt sisseantud tsiivilseaduse eelnõu jaoks arutamisele võtta, selle juures Asutawale Kogule sisseantud seletuskirja § 4 äratähendatud kawa aluseks wõttes.“ Kes on selle ettepaneku poolt, palun kätt üles tõsta. (Hääletatakse.) Poolt on 13 häält.

Nüüd tuleb hääletamisele akl. Rei ettepaneku I osa, mis järgmiselt käib:

„Soowi awaldada, et kohtuministeerium neid eraõiguslikka wahekordi, kus rutulised uuendused tarwilikud on, nowellide abil lahendaks ja Balti eraseaduse eestikeelse tõlke walmistaks, ning wälja annaks, tehtud uuendusi kodifikatsiooni järjekorras järkjärgult koodeksisse sisse kandes.“ Kes on selle ettepaneku poolt, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud, poolt — 41 häält.

Teine ettepanek on: „Ühtlasi oleks soowitaw ettewalmistawaid samme astuda uue Eesti tsiwiilseaduste kogu kokkuseadmiseks, sel otstarbel eriteadlastega läbirääkimistesse astudes, kes eelnõu kokkuseadmise oma peale wõtaksid.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

N. Kann (krst.): Panen ette koosolek lõpetada.

A. Rei (sd.): Mina olen koosoleku lõpetamise wastu, meil on 2 koosolekut nädalas ja siis peaksime neid kauemini pidama. (Wahelhüüded: Waheae!))

Juhataja **A. Birk**: Kaks ettepanekut on tehtud: 1) koosolek lõpetada ja 2) waheaega teha. Kes on selle ettepaneku poolt, et täna koosolek lõpetada? (Hääletatakse.) Poolt on 20 häält. Kes on waheaja määramise poolt, palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Poolt on 30 häält. Teine ettepanek on absoluutse enamuse saanud. Waheaja pikkuse kohta on ettepanekud tehtud: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ ja 1 tund. Panen hääletamisele selles järjekorras, nagu ettepanekud on tehtud. Kõigeenne tuleb hääletamisele weerandtunniline, siis pooletunniline ja siis tunniline waheaeg. (Hääletatakse.) Et ükski ettepanek ei ole absoluutset enamust saanud, siis tuleb uuesti hääletada poolt ja wastu. (Hääletatakse.) Kodukorra § 58 järele on wastu wõetud ettepanek — tunniline waheaeg määrata. Enne kui waheaja kuulutan, palun silmas pidada, et kantseleil on teateid Asutawa Kogu liigetele wälja anda homse päewa kohta. Kuulutan tunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 9.15 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 10.30 min.

Koosolekut juhatab esimees **A. Birk**. Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

Juhataja **A. Birk**: Koosolek läheb päewakorras edasi.

6. Seadusandliku komisjoni ettepanek kriminaalseaduse eelnõu arutamise korra kohta.

Seadusandliku komisjoni aruandja **L. Olesk**: Kriminaalseaduste asjas on ministeeriumi seisukoht natuke teisiti olnud, kui tsiwiil-

seaduste asjus. Kriminaalseaduste asjus on ministeerium asunud Wene 1903 aasta kaelakohtu seaduse tõlkimisele ja on otsustanud sellesse wiia kõigehädapäralisemaid muudatusi, mis nüüdsele moodsale õigusteadlikule korrale wastama peawad, ja ühes sellega lasta terve kriminaalseaduse raamat ümber tõlkida. See töö oleks enam wõi vähem wõimalik, sest kriminaalseadus ei ole mitte nii suur kui tsiwiilkoodeks. Balti eraseaduse III osa on 4600 paragrahwi suur, kuna kriminaalseaduses umbes 700 paragrahwi on, nii et see paragrahwide arw wõi see materiaali hulk, mis tarbekorral läbi waadata tuleks, oleks hulga väiksem. Komisjon, Asutawa Kogu ülesandel seda tööd läbi waadates, jõudis siis otsusele — Asutawale Kogule ettepanek teha, et kohtuministeeriumi poolt sisseantud kriminaalseaduse eelnõu rutulises korras arutamisele wõetaks. See oli Asutawa Kogu enamuse otsus. Kuid komisjonis leidis ka neid, kes selle wastu waidlesid ja toonitasid, et paragrahwide läbiwaatamine ja, nii öelda, seadusliku tõlke awaldamine ometi palju aega ära kulutab. Tähendati, et terve hulk paragrahwe selles seaduses maksma jääksid, ilma et nende juures sisulisi muudatusi ette wõetaks, ja sellepärast, nagu siin juba tähendati, tõlkena wõiksid awaldatud saada, ilma et neid Asutaw Kogu läbi arutaks. Sisuliselt muudetud saaksid ainult need paragrahwid, mis meie oludele ei wasta. Näiteks, tunneb seadusteraamat asumisele saatmist, mida meil olla ei saa. Kui ainult need paragrahwid muuta, mis praegusele õigusteadlikule õpetusele ei wasta, siis tuleks terve töö hoopis väiksem ja kõik need muudatused tuleksid ühes eriseaduses wälja kuulutada, kuna aga seadusteraamat maksma jääks ja eratõlkena awaldatud wõiks saada. Nagu tähendatud, on see komisjoni vähemuse seisukoht, kuna komisjoni enamus otsustas asja Asutawale Kogule niiwiisi ette panna, kui ma ta ette kandsin.

A. Rei (sd.): Kriminaalseaduse andmisega on palju kergem, sest et meil tõesti väga hea koodeks olemas on, mida lihtsalt maksuma võib panna. Wenemaal wenis selle koodeksi maksmapanemine pikale. Ta pandi ainult poliitiliste ja usuliste kuritegude kohta maksuma. Meil oleks nüüd võimalik seda koodeksit nende väikeste muudatustega, mis meie riigikorrast tingitud, maksuma panna ja siinjuures oleks wist küll asja kiirendamise jaoks otstarbekohane sedasama põhimõtet tarwitusele wõtta, mis siin otsustati tsiwiilseaduse kohta tarwitada, nimelt, et see seadus tunnistatakse maks-waks kui tõlge, kuna Asutaw Kogu ainult need osad läbi waatab, mida waja on muuta. Niiwiisi ei oleks meil mingisugust tarwidust kõike seadust läbi waadata. Need paragrahwid, mis sennises seaduses kohtuministeeriumi arwates maksuma wõiksid jääda, tuleksid maksuma jätta, kuna terve rida paragrahwe, mis peaausjalikult poliitilisi ja usulisi kuritegusid käsitawad ja mille muutmist meie riigikord tarwilikuks teinud, muuta tuleksid. Loomulikult peab nende paragrahwide muutmise seadusandlikul teel sündima, see on Asutawa Kogu läbi. Kõik teised paragrahwid, mis muutmata Wene kaelakohtu seadusest ümber tõlgitud, ei tuleks aja kokkuhoidmise pärast sugugi komisjonis läbiwaatamisele. Ma ei näe mingit põhjust arwata, et Asutaw Kogu paremini selle tõlkimise ja redakteerimise tööga walmis saab, kui ministeeriumi ametnikud. Nii siis, ei pruugi meie Asutawas Kogus neid paragrahwe üksikasjalikult läbiwaatamise alla wõtta, waid terve seadus wõiks meil maksuma hakata. Erinowellina annaks kohtuministeerium sisse need paragrahwid, mis muudetud peaksid saama, Asutaw Kogu waataks nad läbi ja kinnitaks, mille järele kohtuministeerium neid koodeksisse liidaks. Niiwiisi saaksime meie selle tööga hulga rutemini hakkama. Kriminaalkodeks oleks waja olnud ammugi maksuma panna ja ta oleks pidanudki maksuma, kuid Wene tsaariwalitsus kartis, et see seadus liig liberaalne on, ja sellepärast wenitati tema maksmapanemisega nii kaua, et kunni tsaariwalitsuse langemiseni ei jõutudki teda maksuma panna. Eesti wabariigi seadusandjal seda kartust ei ole, sellepärast on waja see seaduste raamat otsekohe maksuma panna.

J. Lõo (rhw.): Tsiwiilseaduse uurendamise matsime meie esimeses järjekor-

ras maha, nüüd tahetakse seda kriminaalseadusega teha. Öeldakse, et meil tuleks ainult need paragrahwid siin Asutawas Kogus läbi waadata ja läbi arutada, mis muudetud saawad; neid paragrahwe aga, mis ilma muutusteta jääwad, tahetakse wastu wõtta seadusesse läbi waatamata, ja siis öeldakse, et pärast kodifitseerimise korras tuleksid need paragrahwid kuhugi mahutada. Kas tahetakse need paragrahwid siis Wene originaalteksti eestikeelse tõlkega koos wälja anda, — üks oleks tõlge, teine osa oleks originaal. Nii saaksime seadusewärdja, kus üks osa maksab tõlkena ja teine osa originaalina. Kui tahetakse niisugust tööd teha, siis oldagu järjekindel lõpuni, siis oldagu järjekindel ka põhiseaduse asjus. Wõetagu Wene põhiseadus ja tõlgitagu ta ümber ja öeldagu siis, et meie teeme seda ajalühendamise pärast, sest et iga mees kompetent ei ole põhiseadust kokku seadma. Meie ei saa seda asja ümberpanemisega ära teha, kui nüüd tahetakse seadus maksuma panna eestikeelses tõlkes, mille peale tuleb waadata kui wärdja peale, siis on, kui meie sedawiisi töötama hakkame, terve meie riigi seadusandmine pankrott.

J. Temant (maal.): Pean imestama, kui pahemalt poolt sellega tegelikult wälja tullakse — misjaoks rahwal tarwis on seadust teada, sellest on küllalt, kui need, kes rahwa eesotsas seisawad, seda tunnewad. Just sarnasel seisukohal oleks praegu meie juures asi, kui meie seda teed käiksimme, mis pahemalt poolt soowitatakse. Tuleks tegelikult nõnda wälja, et üksikute paragrahwide tundmine on rahwale kättesaadaw, aga suurem osa seadust jääks algtekstis wõõras keeles ja sellega rahwa enamusele kättesaamatuks. Kuid meie tahame demokraatlikud olla. Meie ei anna seadust üksi kohtunikudele, waid peaausjalikult rahwale, sest rahwas peab teadma, mida riik temalt nõuab. Kui meie seadused wälja anname keeles, mis rahwale wõõras, siis teeme meie selle tundmise wõimatuks. See oleks kõigesuurem ülekohtus; iseäranis just kriminaalseaduse juures tuleb seda tähele panna, sest kodanik ei teagi siis sagedasti, mis riik temalt nõuab, kuna ta seaduse mittetäitmise pärast karistatud saab. Teisest küljest peame tunnistama, et just nuhtlusseaduse alal isegi algmõisted Eesti keeles kindlad ei ole. Nii siis tuleks wälja, et ainult

juristidel, kellel võimalus on teisi keeli teada, meie seadus kättesaadaw oleks. Wõib olla, see on ehk enamuse seisukohalt demokraatlik waade, kuid mina arwan, et asja nii ometi ajada ei saa. Meie ei tohi seda mitte unustada, et meil on ajalooline töö ees. Meie peame oma seadusandlikku tööd võimalikult põhjalikult tegema. Sellega leppida, nagu seda meile mõnelt poolt soovitatakse, kus isearalikkude olude tõttu ikka demokraatlikkude põhimõtetega uhkustataks, — mina igatahes ei wõi. See tee, millele komisjoni enamus asus, ja mis kooskõlas on kohtuministeeriumi kawaga, on ka ainuke tee, et ruttu seda kätte saada, mis kätte saada wõib. Sellepärast arwan ma, on komisjoni enamuse ettepanek praegusel korral wastuwõetaw.

A. Rei (sd.): Ma ei suuda aru saada, millest minu eelkõnelejal see äge paatos tõusis. Mina rääkisin just sellest, kuidas rutem saaks. Tõlge on ju walmis, aga kuidas ja mis alusel ta rutem läbi saaks wiidud? Kui meie anname seaduse wälja, mis astub jõusse Wene 23. märtsil 1903 aastal wäljaantud kriminaalkoodeksi põhjal, siis on tema ju walmis. Komisjon annab ta wälja, ja meie pruugime ainult läbi waadata need paragrahwid, mis selles seaduses muudetakse. Kus 23. märtsil 1903 aastal wäljaantud kriminaalseaduste koodeksis muutusi ette ei tule, nende paragrahwide juures ei pruugi meil ka aega wiita. Ma ei saa aru, mispärast sel puhul arwati heaks pahemale poole nii terawaid poleemika odasid saata. Ma tegin oma ettepaneku ja rääkisin just sellepärast, et asi rutem läheks.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja L. Olesk: Kui komisjoni aruandja pean ma komisjoni enamuse seisukohalt kaitsema seisukohta, mida on wõtnud komisjoni enamus ja kohtuminister. Komisjoni vähemuse seisukohalt, kelle hulka ka mina kuulun, oli see, mis härra Rei ette kandis, wastuwõetaw. Komisjoni vähemus kaldus sinnapoole, et läbiwaadatud tekst wõiks juba awaldatud saada teisel päewal ja selle järele, kui Asutaw Kogu selle vähema hulga iseseiswaid paragrahwe, mis muutmiseks ette on pandud, wastu on wõtnud. Siis wõib neid paragrahwe parandatult üldise teksti juurde lisada ja kõik awaldada. Sest 400 kunni 500 pa-

ragrahwi ei pruugi järke oodata, kui Asutaw Kogu mõnda üksikut paragrahwi läbi arutab. Kui nüüd kõik 600 kunni 700 paragrahwi arutamisele peaksid tulema, siis kuluks ometi 4 kunni 5 korda rohkem aega, kui siis, kui Asutaw Kogu 150 paragrahwi läbi waatab.

Juhataja A. Birk: Esimene ettepanek on komisjoni aruandja poolt, teine ettepanek rhs. Rei poolt on järgmine: „Kriminaalseaduse eelnõu anda seadusandliku komisjoni kätte nende paragrahwide läbiwaatamiseks, mis sisulikka muudatusi nõuawad. Kohtuministrit wolitada 1903 a. kriminaalkoodeksi tõlget walmistama, kuhu kodifitseerimise korras need paragrahwid sisse kantakse, mis Asutawa Kogu poolt seadusandliku komisjoni ettepanekul muudetakse.“

Ma panen komisjoni ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Poolt on 12 häält. Kes on rhs. Rei ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Poolt on 33 häält. Rhs. Rei ettepanek on enamuse saanud — ja wastuwõetud.

7. Sõjawangide seisukorraga tutwunemiseks walitud kom- misjoni aru- anne.

Sõjawangide
seisukorraga tut-
wunemiseks wa-
litud komisjoni
aruandja **M. Nõ-
ges:** Austatud rahwa-
saadikud! Tingimised
sõjawangide laagrites on mitmed ühised, sellepärast on aruanne kõigi laagrite kohta ühine. Aruanne on järgmises järjekorras kokku seatud: esiteks looduslikud tingimised, teiseks ehitused, kolmandaks wangide arw ja nende wahekord ja wiimaks toitmine. Aruanne, mis komisjoni poolt wastu on wõetud, on järgmine:

Pääsküla, Rahumäe ja Naissaare laagrites wiibiwate sõjawangide olukorraga tutwunemiseks walitud komisjon käis 2. juulil Pääsküla ja Rahumäe laagrites ja järgmisel päewal Naissaarel. Maapind on kõigis laagrites kuiw, kõrge ja liiwane. Ümbrus on Pääskülas lage; Rahumäel ja Naissaarel männimets läheduses. Pääsküla laager on kõigesuurem, sülda 150—200 läbimõõdus, asutatud Wene walitsuse poolt Austria sõjawangide jaoks wersta 15 Tallinnast Pärnu maantee ääres. Rahumäe laager on Rahumäe surnuaia läheduses, wersta 3 linnast. Rahumäe ja Naissaare laagrid on ehita-

tud läinud aastal Saksa wõimude poolt ja määratud umbes 300 wangile. Ehitused on Pääskülas täiesti korralikud; kõiki ehitusi kokku 20 ümber. On olemas peale onnide, mis wangidele elamiseks määratud, töökojad rätseppadele, kingseppadele, tiseritele ja lukuseppadele. On olemas korralik saun, pesukoda, 2 kööki, suur haigemaja, koguni palwemaja, mis nüüd haigemajaks ümber seatakse. Peale selle ruumid laagri administratsioonile. Ümber laagriplatsi on tihe okastraadist aed. Karantiini ruumid, niisamuti ka onnid, mis terwetele määratud, on haigemajast ja hoonetest, mis haigetega kokku puutuwad, ära eraldatud.

Rahumäe laagris on hooned, mis olemas, korralikud. Puudub saun ja pesukoda. Haigemaja alla oli wõetud hoone, mis ligi werst laagrist eemal ja nii wäike oli, et üle 10 haige sisse ei mahuta.

Ehituse poolest on Naissaare laager halwem. Keset saart on wakamaa suurune tasane liiwane plats kõrge okastraadist aiaga ära eraldatud. Seespool aeda on umbes 14 onni, mis wangidele elamiseks määratud. Onnid on sülda 4 pikad, umbes 4 jalga maa sees ja jalga 14 laiad. Walgus paistab sisse uksest, kui see lahti on ja wäiksest aknast katuse sees. Seinud väljaspool maapinda ei ole. Põrandat ei ole, wõi õigemini maapõrand. Keskel piki onni käib 3 jala laiune tee. Kummalgi pool teed on magamiseks wõi pikali olemiseks kahelt korralt laudid. Iga onn on läinud aastaste okkupatsiooniwõimude poolt ehitatud ja nähtawasti 50 wangi jaoks määratud. Ruumis, kus 65—75 kuubikmeetrit õhku, ei tohiks olla üle 5 inimese. Peale onnide oli veel üks katusealune, mis waheseinaga kaheks jaotatud. Ühes ruumis oli suur katel, kus wangidele suppi keedeti. Teist ruumi kutsuti ambulantsiks. Rohkem ehitusi Naissaare laagris ei olnud.

Wange oli Pääskülas nimekirja järele 2.834, neist — põllu- ja muil tööil väljaspool laagrit 1.243; kohal oli 1.591. Haiged oli plekilises tüüfuses 84, skorbutis 70, rōugetes 1, haawatuid 3 ja sisemiste haigustega 469. Tüüfuse epideemia oli wõrdlemisi kerges wormis, surewuse protsent laagri arsti üteluse järele wäike. Raskemad haiged olid woodites kottide peal kahes suures ruumis. Haigete eest hoolitsemine paistis olema kõigiti korras. Haigetele jagatakse piima, piimasuppi, peent nisuleiba. Koguni suhkrut saawad

raskemad haiged. Wangid olid kõik Wene kommunistlikust wäest; peale üksiku erandi kõik wenelased.

Rahumäel oli nimekirja järele 300 wangi ümber, neist kohal 109; teised väljaspool laagrit tööil. Haiged oli 10 ümber. Kohalwiibiwatest wangidest oli suurem osa eestlasi, kes poliitilistel põhjustel kinni istusid. Nii näiteks oli Wõrumaalt üks 30 wangi. Mitmed kaebasid, et neid senni pole üle kuulatud ja ilma kohtuotsuseta istuwad. Et wange kohal wähe, olid ruumid awarad ja korras.

Naissaare laagris oli nimekirja järele ja kohal 398 wangi, neist on laagri onnides 140 haiget ja haigemajas 50 haiget. Haigemaja ja karantiin on laagrist kolm wersta eemal. Woodikottisid haigetel ei ole. Mees- ja naiswangid ühes ruumis. Kuna haigemajas seisukord ruumide poolest rahuloldaw, on see onnides, mis wõimatutel terwishoidlikkudel tingimistel ehitatud, wilets. Juba terwed ei saa seal magada lutikate ja teiste söödikute pärast. Onnis, kus õhku waewalt wiewe, on mahutatud kunni 20 haiget laudite peale. Haigete eraldamine terwetest korratu. Arstiks on olnud sõjawang-arst, kes ise tüüfusesse jäänud. Wiimasel paaril nädalal ei ole arsti kohal olnud. Kahe päewa eest oli arst Haller sinna asunud, aga ei ole suutnud selle ajaga veel midagi ära teha.

Saun on laagrist 2 wersta eemal. Sellepärast on esimesed wangid, kes jaanuarikuust saadik laagris, pool aastat ilma saunata. Paljudel on ihupesu seljast ära kadunud, riided räbalates. Pesukoda ei ole.

Laagris on kinni: 150 Wene sõjawangi, 40 landeswehri meest ja sõjawälja kohtute otsuste põhjal kinniistujaid. Kuna aga üksikud kaebasid, et nad ilma kohtuliku otsuseta ja ülekuulamiseta kinni olewat.

Toiduaineid saawad wangid järgmisel normil: leiba — 1 n., liha — 24 sol., tangu — 14 sol., raswaaineid — 10 sol., nisujahu — 4 sol., kartulid 1 n. 48 sol., wõi kapsaid 60 sol., wõi erineid wõi ube — 20 sol., soola — 8 sol., pipart ja loorberi lehti $\frac{1}{4}$ sol., kohwi — 3 sol. Paranewad haiged ja nõrgajõulised saawad leiba $1\frac{1}{2}$ naela päewas Pääskülas ja Rahumäel. Kui need ained toiduüksuste wõi kalooriate peale välja arwame, saame 2.500 üksust. Nõrgajõulised saawad toiduaineid kunni 3.000

üksust. Nii näeme, et wangid toiduaineid sarnasel määral saawad, kui seda terwishoiu teadus nõuab.

Wangid saawad hommikul kohwi, lõunal ja õhtul suppi. Supikeetjateks ja toiduainete wastuwõtjateks ladust on wangide eneste poolt walitud usaldusmehed. Leib on seesama, mis linnas, — Rotermani äris küpsetatud. Liha- wõi raswaainete puudusel antakse wastawal määral kas worsti wõi kala.

Pääskülas, kus Wene sõjawangid, olid wangid toiduga ja kõige muuga väga rahul. Kiitsid, et neid paremini toidetakse, kui punases wäes.

Rahumäel kuuldus kaebtust, et raswaaineid ei antawat ja et leib wiimasel wiil päewal hallitanud olla olnud. Ladu järele waadates leidis komisjon töepoolsest ladus umbes 10 puuda hallitanud leiba, mis ülewaataja üteluse järele 9 päewa wana olla. Leib olewat rohkem tellitud, sest olla suurem saadetus wange oodata olnud. Kuuris oli sooja ja wihmase ilma tõttu leib hallitama läinud. Komisjon nõudis, et rikkiläinud leib kõlbmatuks saaks tunnistatud. Raswaaineid ei olewat nende puudusel anda saadud; aga nende asemel oli wastawal määral worsti rohkem antud.

lhupesu puudus kõigis laagrites ja woodipesu puudus haigemajades annab end walusalt tunda.

Naissaare laagris kõlbulikkude wett kohal ei ole; wesi tuuakse raudteel 3 wersta kauguselt ja sellepärast on tihti wangide üteluse järele joogi- ja pesuwee puudus. Komisjoni liigete allkirjad.

Komisjoni nimel teen üleminekuks järgmise ettepaneku: aruandes ettetoodud puudused peab walitsus wõimalikult pea kõrwaldama.

T. Talbak (sd.): Ma tahtsin tähelepanu ühe asja peale juhtida, mis aruandest wälja on jäänud, ja see on, et pakid, mis wangidele saadetakse, õigel ajal kohale ei jõua. Need pakid, mis Tallinnast wälja saadatud 17. juunil, olla sinna saanud 2. ja 3. juulil, seega siis üle kahe nädala on nad teel olnud, kus kõik toiduained wahepeal on muidugi kõlbmatuks läinud, nii et see kuskile ei kõlba ja solgikastidesse peab wiskama. Peale selle nõutawat weel wangide käest, kes pakke saama lähewad, üks mark toomise eest. Kuid neil wangidel, kes juba kauem istuwad ja mitte raha ei ole, on pakkide kättesaamine wõimatu. See on üks suure-

matest puudustest, mis ennast seal tunda annab. Kui pakid saadetakse posti kaudu, siis tuurib see hirmus kaua. Ennem, kui pakid komandandi kaudu saadeti, jõudsid nad õigel ajal kohale. Peaks selle eest ka nüüd hoolt kandma, et pakid rutem kätte saaks. Siis oli niihästi Rahumäel, kui ka Naissaares, kus paljud wangid kaebasid, et nende kohta ei ole uurimist sugugi toime pandud ja tehtud otsuse peale on mõistetud mõni kümneks aastaks sunnitööle, ainult sellepärast, et olid wallanõukogude liigeteks punaste ajal. Ka okkupatsiooni ajal olid paljud sakslaste teenistuses, kuid neid ei ole keegi kinni wõtnud, ometi olid teised niisama kui esimesed waenlase teenistuses. Sellepärast oleks tingimata tarwilik, et uuesti kord nende wangide süüdistuse asi läbi waadatakse ja mitmed ilmsüüta inimesed, kes seal kinni on, wabastataks.

A. Onton (sd.): Wäga austatud Asutawa Kogu liikmed! Mina üksainuke Asutawa Kogu liige olen ka peale komisjoni weel Naissaare wangilaagrit waatamas käinud. Ma ehk walgustaks sügawamalt selle Naissaare elu ja olu. Esiteks pean kohe tähendama, et minu ülewaade liiga sentimentaalne saab olema, sellepärast, et ma küllalt ei ole harjunud neid praeguse aja külmi poliitilisi waateid omaks pidama, mis ehk ka tarwilikud peaksid olema, et kõike otsustada ja juhtida. Kuna aga siiski Naissaare elu waadates inimene sentimentalseks peab jääma. Seal rääkis keegi, et Ameerika ja Inglis komisjonid käinud ja üles wõtnud. Ma arwan, et ameeriklased ja inglased seda teha wõisid külmawereliselt sellepärast, et mäletate väga hästi, kui Ameerika sõda kuulutas, et siis Ameerika parlamendis keegi naisaadik nutma puhkes, ajakirjandus seda juhtumist aga hukka mõistis ja liig sentimentalseks pidas ja seletas, et naisterahwas sarnaste küsimuste otsustamiseks küllalt kohane ei ole. Ma pean tunnistama, kui ma Naissaares waatasin wangide elu, et minulegi silmi pisarad tekkisid, ja pidin ma üleswõtteid tegema silmadega ja südamega, sest et minul päewapildi aparaati kaasas ei olnud.

Mina sain mulje, kui ma esiti seda wangilaagrit waatasin, seal on midagi imelikku: esiti haiged, seal on pool osa haigeid, peaaegu pool terwest laagri elanikkudest. Haigeid waadates tundus nagu oleksin iseäralikku tontlikku ringi sattu-

nud, kus kõik lamab ja ükskõiksus on elu ja olemise vastu. Teiseks on seal terwemad ja kaunis terwed inimesed. Ja neil kõigil on suur hirm sellepärast, et nad iga silmapilk wõiwad haigusesse sattuda ja nad kõik hoiawad instinktiivselt nagu pidemetest kinni, et mitte haigete ringi sattuda. Kõik usk ja energia on neis kadunud, haigus wõib neile iga silmapilk külge hakata. Kõik onnid on üksteise läheduses ja kokku pigistatud, nii et loomad, nagu lutikad ja täid, kergesti teiste kallale ühest onnist teise wõiwad liikuda ja haigusi edasi kanda. Nii et see laager sugugi kohane ei ole niisuguse suure hulga haigete inimeste paigutamiseks. Laagri komandohoone ja teised hooned on väga kokku pressitud ja ei tahaks etteheiteid teha nendele, kes seal laagrit walitsewad ja korda peawad. Sest needki inimesed on muust maailmast nagu eraldatud ja maha maetud.

Aga siiski juhtisid wangid tähelpanu ühe asjaolu peale, et seal teenijaid on, kes mitte inimlikult talitawad. Näha oli, et miski naiwne hirm oli ühe isiku ees igalpool; kus ma väljaspool komisjoni liikmeid liikuda katsusin, siis katsusid wangid selle isiku üle midagi öelda ja kartsid, et neid sellepärast halastamata trahwitakse, kui see isik kaebtusi märkab. Nad awaldasid, et see isik väga karmilt ümber käia, isegi weriseks olla peksnud ja siis kuhugile koopasse, kus plekilise soetõbelisi isikuid peetud, sinna ka neid, kes vastu hakkasid ja õigust nõudsid, ööseks wangi pannud. Nii et nad palusid, et korraldust tehtaks, et see isik laagrist kas ära saadetud saaks, wõi et tema tegewuse peale tähelpanu juhitaks, et ta mitte nii metsikult ei talitaks. Edasi oli väga kurb kuulata poliitiliste wangide meeoleolu just sellepärast, et neid ei ole üle kuulatud. Ma arwan, et iga isik, kellel teatud mõttes veel süüdistust pole ette kantud, on ikkagi teatawal wiisil wabariigi kodanik ja temal oleks õigus nendesamade õiguste peale, mis igal wabariigi kodanikul on. Nii tulid kurwad ütelled wangide poolt, et neid on täitsa unustatud.

Mul oli mõnda juhtumist wõimalik kuulata ja ma tooksin pildiks siin, kus üks naisterahwas teatas, et teda Narwa linna uulitsal wangi on wõetud, ilma et teda koju oleks lastud, kus tal kaks alaealist last jäänud; siis on toodud teda wangi. Nüüd on aga wiis kuud möödas, kuna aga mingisugust süüdistust pole

ette toodud, mispärast teda seal wangi peetakse, ja pealegi ei tea ta sugugi, mis tema lastega sündinud on. Siin on hooletus wõi lihtsalt pahatahtlus. Teine juhtumine, kus Narwa tagant talupoeg nuttes kurtis: temal olla hooned ära põlenud ja warandus otsa saanud ja tema tahtnud üle piiri tulla, et Eestimaal tööd saada, olla aga kinni wõetud ja siia wangilaagrisse paigutatud, kuna tema tahaks kas tööle asuda wõi sõjawäkke minna. Ma arwan, et niisuguste asjade arutamiseks peaks ülemad wõimud wõi kellesse see asi puutub, seda lahendada ja samme astuda püüdma, selgust nõuda nendele isikutele, kas neid siis wabastatakse wõi süüdlasteks mõistetak, ja selleks rutulisi samme astuma, muidu on neil tõsine õigus kõige selle vastu protesteerida, et neid üle ei kuulata.

Edasi mõtlesin, et praegu ettetoodud ülemineku-wormel mind isiklikult küllalt ei rahulda. Mina näeksin, et see wangi-laager likwideeritaks; korrage ei ole see muidugi wõimalik, vähemalt, et selles seisukorras, kuidas ta praegu on, kuidagi wõimalik oleks terwishoiu nõudmisi ja parandusi maksma panna. Peaks nii korraldatama, et seal terwed haigetest täiesti lahutatud oleksid wõi iserasutustesse eraldatama, kus wõimalik on paremates tingimustes elada. Wähegi terwemad wangid palusid, et neid lastagu laagrist ära ja pandagu kas tööle wõi sõjawäkke, kuna aga haigetega tuleks wõimalikult terwishoidlikkude nõuete järele ümber käia. Veel paistis silma, et pole neil pesu ega seepi, nii et kõgehädalisem oleks muretseda pesu ja tükk seepi, et nad ennast puhastada ja pesta wõiksid, sest igalpool walitseb halastamata mustus. See seisukord on üldine ja peaks kuidagi korraldatama.

Iseäranis paistis veel silma haigemaja kitsus: naisterahwad ja meesterahwad olid segamini paigutatud, kõik väga muldunud ja kurwatooniliste nägudega. Iseäranis paistis silma üks palawikuhaige naisterahwas, kes haiguse peale waatamata ilus välja nägi, kuid poolalasti ühes meeshaigetega paigutatud oli. See oli väga kurb nähtus, — kas ei wõiks korraldust teha, et naishaiged eraldataks meeshaigetest.

Kõike mis nägin, kokku wõttes, jään sellele arwamisele, et on kaks asja, mille peale Asutaw Kogu iseäranis rõhku peab panema: 1) et saaks neile, kes kauemat aega on istunud, uurimine toime pandud,

et nende asjus selgust tuua, kas nemad on süüdi või mitte, ja et see saaks rutuliselt tehtud, kas neid wabaks lasta või kohtu alla anda; 2) terwishoidliku seisukorra peale Naissaare laagris ja haigemajas peaks põhjalikumalt rõhku pandama, kui seda senni tehtud on, või jälle haigeid paremasse paika paigutama, kus terwishoidlikud olud paremad oleksid.

Üks protest on veel iseäralik, mis näib täitsa õigustatud olevat, et sinna laagrisse olla sattunud sellesama laagri komandant, kes Eesti wabariigi eest võitlejate jaoks okkupatsiooni ajal selle laagri asutanud. See komandant olla seal ühe päewa laagris viibimise järele wabaks lastud; ka kõigeõuetumad, kellel päris kadunud on energia ja täitsa üksikõiksed on kõige wastu, kogusid kõik oma energia selleks, et protesteerida selle wastu, miks see isik wabaks lasti, kuna meie seisukorda parandada ei taheta.

Lõpuks ütlesin seda, et Naissaarest lahkudes minul iseäralik mulje oli, täiesti sentimentaal inimese mulje, nagu oleks seal mingsugune must luulewaim karjunud: „Armud ja halastust demokraatia ja inimsuse nimel!“

Juhataja A. Birk: Kõnelejate nimetamine on lõppenud. On ette pandud järgmine ülemineku-wormel: „Sõjawangide olukorraga tutvunemiseks walitud komisjoni aruannet ära kuulates avaldab Asutaw Kogu lootust, et Wabariigi Walitsus aruandes ettetoodud puudused ja pahed võimalikult pea katsub kõrvaldada.“ (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on see ülemineku-wormel wastu võetud.

**8. W. Ernits'i
J. Ernesaks'a ja K.
Inglis'i ettepanek
keeluseaduse kom-
misjoni walimise
kohta.**

H. Kuusner (rhw.): Panen ette jagajaks võtta arw 10. Mõne aja eest olite tunnistajaks, kui meil Soome ja Ameerika külalised mitteoffitsiaal koosolekul soowi avaldasid, et meie Asutaw Kogu oma põhiseadusesse wastu võtaks keeluseaduse. Mina arwan, et asi on niivõrd tõsine. Võib ka olla, et see ettepanek isiklikult mõnele ei meeldi, kuid see on maitseasi. Kuid meie ei pea nii kergelt vaatama, waid tõesti selle tõsidusega, mis Asutaw Kogu liigetel sel ajal oli, kui see ettepanek tehti. Nimelt awaldati soowi, et erakonnad alkoholi keeluseaduse oma

fraktsiooni istumisel arutamisele võtaksid ja siis seda päewakorrale tooksid, et sellekohane komisjon walitaks, kes alkoholi keelu Eestis maksma paneks. On teada, et meil faktiliselt keeluseadus enam-wähem maksmas on. Mitte täielikult, waid seda on ajutise walitsuse ja uue walitsuse ajal muudetud. See määrus on 1914 a. juulikuul lõpul ilmunud, see on endine tsaariaegne määrus. Mina arwan, et meie rahwaesitajatel on selge, et nende määruste peale waatamata on see keeld enesega kaasa toonud laialise koduse wiinawalmistamise, mis rahwaesitajatele silmapaistwalt tuttav peaks olema. See puudulik keeluseadus on ühekülgne. Wiimasel ajal mitmesugustel põhjustel on meie walitsuse juures teatavat kõikumist selles asjas märgata; on wahest arusaadaw, kui neid warandusi, mis alkoholi näol on Saksa okkupatsiooniwõimude ajal maha jäänud, nüüd rahaks teha. Kuid nagu ma rahaministri aruandest kuulsin, taheti veel kaugeemale minna, ei taheta wist mitte kerge te weinide müügi juurde peatama jääda, waid wist kibeda juurde asuda. Nüüd on igatahes silmapilk tulnud, et Asutaw Kogu peab selle küsimuse kohta seisukoha võtma. See ei ole mitte üks karsklaste küsimus, waid see on üks riigi küsimus, poliitiline ja sotsiaalne küsimus, mis peab lahendatud saama, siin ei või isiklik maitse mitte mõõduandew olla, waid riiklik huwi ja poliitiline seisupaik.

Ma ei seisa sel seisupaigal, et keeluseadus alkoholi ära häwitaks, aga see on üks mõjuwamatest põhjustest alkoholismi wastu. Iseenesest mõista, alkoholi wastu peab veel teised abinõud tarwitusele võtma, kuid keeluseadus on kõigeraadikaalsem abinõu, mis senniajani alkoholismi wastu võitlemiseks tarwitusel olnud ja meil jaoti kohaliku keeluseaduse näol maksew olnud. Seda osalist keeluseadust on ohtralt tarwitatud. Iga wäike maakoht, olgu see wallaomawalitsus või linnaomawalitsus, on oma rõhuwa enamusega kohaliku keeluseaduse õigust tarwitanud, kuid kohalik keeluseadus ei anna mitte igatahes lõpulikku sõjariista kätte ja selle juures võiwad mitmed niisugused wäärnähtused ilmsiks tulla, kus ühes kogukonnas keeluseadus maksab ja teises mitte ei maksa. Komisjon asub tööle, mitte ära öeldes, missugust kuju see seaduseelnõu peab kandma. Igatahes niisugust kuju, et ta kõigeparemat abinõu sisaldaks alkoholismi wastu, ilma

et komisjonile see ära öeldud saaks, mis teed tuleks käia. Selles mõttes toetan ma seda ettepanekut, mis suurema hääleteenamusega sel erakoosolekul, kus üle poole meie Asutawa Kogu liigetest koos oli, otsustati päewakorrale võtta. Keeluseadus tuleb põhiseadusesse vastu võtta, samuti kui Põhja-Ameerikas. Põhiseaduse väljatöötamine ei käi aga keeluseaduse komisjoni alla.

Keeluseadus on igatahes laia ulatusega, see on spetsiaal seadus ja selle jaoks on eriti komisjon tarwis walida ja sellele ettepanekule teen täienduse, et jagajaks tuleks arw 10 võtta ja veel täna liikmed ära walida.

J. Ernesaks (sd.): Ma ei pidanud sõna võtma, arwasin, et see küllalt tutaw on, aga et rhs. Kuusner omalt poolt seda ettepanekut toetas, siis asun ma ettepanijate nimel selle juurde, et Asutawa Kogu liikmeid paluda, seda ettepanekut täna sel kujul vastu võtta ja jagajaks võtta arw 15.

Juhataja A. Birk: Komisjoni asutamise poolt on 2 rääkinud. Kas soovib keegi selle vastu sõna võtta? Wasturääkijaid ei ole.

H. Kuusner (rhew.): Ma võtan oma ettepaneku tagasi, sest ettepanija ise on jagaja arwu ära määranud.

Juhataja A. Birk: Kes on selle poolt, et keeluseaduse komisjon walida? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on komisjoni walimine tunnistatud tarwilikuks. Jagajaks on ette pandud 15. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on jagajaks 15 määratud. Esitajaid oleks rühmadel järgmiselt: sotsiaaldemokraatlikul tööliste parteil — 3 kohta, tööerakonnal — 2, rahwaerakonnal — 2 ja maaliidul 1.

Sotsiaaldemokraatliku tööliste partei poolt pannakse ette akl-d W. Ernits, P. Karin ja K. Inglist.

A. Weiler (töer.): Tööerakonnast panen ette härrad A. Arras ja A. Schulbach.

J. Reinthal (rhew.): Rahwaerakonna rühma poolt panen ette rhs-d H. Kuusner ja J. Lõo.

Juhataja A. Birk: Maaliidu Asutawa Kogu rühma poolt on ette pandud akl. J. Raamot. Panen kõik nimetatud

kandidaadid koos hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on kõik ette pandud kandidaadid walitud.

9. Määrus Asutawa Kogu ja walitsuse liigete maksetawa tasu kohta — II lugemisel. Kodukorra komisjoni aruandja **K. Wirma** (loeb): Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele maksetaw tasu.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri vastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 1. Asutawa Kogu liigetele maksetakse tasu 1.500 marka kuus kogu Asutawa Kogu kestwuse ajal.

Märkus 1. (Komisjoni wariatsioon). Asutawa Kogu liigetele, kes ühtlasi ka riigi wõi kogukonna teenistuses, wõiwad wastawad asutused määrata omalt poolt tasu tegeliku töö kohaselt.

Märkus 2. (Teine wariatsioon). Asutawa Kogu liige, kes ühtlasi ka riigi wõi kogukonna teenistuses, ei wõi kahelt poolt palka saada — ametnikuna ja Asutawa Kogu liikmena. Kui Asutawa Kogu liikme palk tema ametniku palgast suurem, saab ta Asutawa Kogu summadest ülejääwa osa.

K. Parts (rhew.): Mina andsin oma ettepaneku sisse, et Asutawa Kogu liikmed saawad tasu päewarahade näol, selle aja eest, mis nemad Asutawa Kogu istumistel, wõi tema waheaegadel, tema komisjoni tööde peale kulutawad.

K. Baars (töer.): Minu poolt on wahepeal üks ettepanek sisse antud.

Juhataja A. Birk: Korra kohta pean tähendama, et meie seda ettepanekut arutame uue kodukorra järele. Sisulisi parandusi wõib teha esimesel ja teisel lugemisel wõi komisjoni anda esimese ja teise lugemise waheajal.

L. Olesk (töer.): Ma rääkisin läinud korral pikemalt, et minu arusaamise järele see õigustundega sugugi kooskõlas ei ole, et rahwaesitajad seadusandlikus kogus ainult päewaraha saawad, sellepärast, et ta ei ole mitte kutsutud nagu nõuandja, waid ta on tööline ja temal on õigus palga peale. Teisest küljest arwan mina, et Asutawa Kogu seadusandliku

töö eest, iseäranis neil Asutawa Kogu liigetele, kes mitte Tallinnas ei ela ja kellel perekonnad teises linnas on, wõimatu on 1.500 rublaga läbi saada. Ma ei ole isiklikult mitte piibumees, aga ma arwan, et 1.500 rublaga praegu see, kes suitsetada tahab, oma perekonnaga nälgima peab.

Juhataja A. Birk: Lõpu kokkuvõtteks on sõna aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Ma teen nüüd ettepaneku, et wõetaks esiteks paragrahw ise ja siis märkused hääletamisele. Ma juhin selle peale tähelepanu, nagu ma juba esimesel lugemisel rääkisin, et teises märkuses, mis wanematekogu poolt wastu on wõetud, sõnad „wõi kogukonna“ sees on. Need kaks sõna ei ole wanematekogu redaktsioon, waid nii nagu nad wanematekogule ette pandi. Tuleb ainult meelde tuletada seda, mis esimesel lugemisel wastu wõeti, nimelt et komisjon leidis wõimaliku olemat toetada esimest märkust ja mitte teist.

Juhataja A. Birk: Hääletamise korra kohta on tehtud ettepanek: enne hääletada paragrahw ise ja siis märkused. Paragrahwi enese kohta on kaks märkust sisse tulnud, mille juures üks on ainult parandus, teine aga läheb komisjoni ettepanekust lahku. Rhs. Parts'i poolt on ettepanek, et Asutawa Kogu liikmed saawad tasu päewarahade näol aja eest, mis nad Asutawa Kogu istangute kestusel wõi Asutawa Kogu istangute waheaegadel komisjonide istangute kestusel, millest nad osa wõtawad, ära tarwitawad. Teine on ettepanek, mis Asutawa Kogu liikme Lui Olesk'i poolt on tehtud, nimelt 1.500 asemel 2.000 marka. Pean teatama, et kõigepealt panen hääletamisele sisulikult lahkuminewa akl. Parts'i ettepaneku; kui see ei saa wastu wõetud, siis Lui Olesk'i paranduse § 1 juurde, ja sellele järgneb paragrahw ise. Kes on selle poolt, et paragrahw esimene rhs. Parts'i poolt ettepanekul kujul wastu wõtta? (Hääletatakse.) Poolt on 10 häält. Kes on selle poolt, et Asutawa Kogu liigetele kindel tasu maksta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Nüüd jääb hääletada tasu suurus, kas 1.500 wõi 2.000 marka. Ma panen esmalt hääletamisele 2.000-margalise tasu, sest et see kaugemaleulataw ettepanek on. (Hääletatakse.) Kes

on 1.500-margalise tasu poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 1.500 margaline tasu wastu wõetud. Siis tulewad hääletamisele märkused. Esimene käib nii, et wõiwad tasu saada Asutawa Kogu liikmed, kes riigi wõi kogukonna teenistuses on, kahelt poolt: Asutawast Kogust ja teenistuskohast. Teine redaktsioon käib nii, et Asutawa Kogu liikmed wõiwad tasu saada ühest kohast, ja kui Asutawa Kogu tasu tema ametipalgast suurem on, siis saab üleolew osa Asutawast Kogust wälja maksetud. Kõigepealt tuleb hääletamisele see wariatsioon, et Asutawa Kogu liigetele, kes kogukonna teenistuses, wõib tasu anda kahe asutuse poolt. (Hääletatakse.) Poolt 20 häält. Kes on selle wariatsiooni poolt, et Asutawa Kogu liige, kes ühtlasi ka kogukonna teenistuses on, ei wõi kahelt poolt palka saada? (Hääletatakse.) Poolt 24 häält. Kumbki ettepanek pole absoluutset enamust saanud, sellepärast panen ma mõlemad ettepanekud kodukorra põhjal weel kord hääletamisele poolt ja wastu selles järjekorras, kui palju kumbki hääli sai. (Hääletatakse.) Sellega on läbi läinud wiimane ettepanek sellepärast, et wahe on 16 häält selle wariatsiooni kasuks. Nüüd tuleb § 1 täies ulatuses hääletamisele ühes wastuwõetud parandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 2. Asutawa Kogu liikmed, kes väljaspool Tallinnat elawad, saawad 150 marka kuus korteriraha ja neile makstakse sõiduraha tõelikkude kulude suuruses Asutawa Kogu istangute ja tagasisõitude eest.

J. Reintam (rhw.): Siin on üks redaktsiooniline arusaamatus, nimelt peaks olema: „istangutele“.

K. Parts (rhw.): Siin wormuleerimine ei ole mitte õieti hea, nimelt Asutawa Kogu liikmed, kes väljaspool Tallinnat elawad — tuleks wälja jätta. Wõidakse olla Asutawa Kogu liige ja väljaspool Tallinnat elada. Kui Asutawa Kogu liige ollakse, siis elatakse ka Tallinnas ja selles mõttes peaks paranduse tegema: „kelle alaline elukoht mitte Tallinnas ei ole wõi kes väljaspool Tallinnat pärit on“ — igatahes ei ole komisjoni redaktsioon mitte hea.

Juhataja A. Birk: Komisjoni aruandja ühineb tehtud parandusega. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Siin peaks küll arwesse wõtma seda seisukohta, kas näiteks need, kes Nõmmel elawad, on ka väljaspool Tallinnat elawad liikmed? Kuidas on asi Tallinna alewite seisukohalt — see peaks redaktsioonist välja paistma. Aga ma arwan, et igatahes seadust ei tule.

Juhataja A. Birk: Ettepanekuüld sisse ei ole tulnud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 3. Seadusandliku delegatsiooni liigetele, peale Asutawa Kogu juhatusel liigete, maksetakse Asutawa Kogu istangute wahelaegil lisatasu 10 marka päewas.

L. Olesk (töer.): Iga Asutawa Kogu liige peab Asutawas Kogus tööd tegema, sellepärast leian ma, et eratasu määramine jootraha näol koguni sündmatu on. (Hääled kohtadelt: Õige, õigel!)

Juhataja A. Birk: Sõna on hääletamise motiivide kohta rhs. Jans'il.

J. Jans (sd.): Ma tahaksin ainult nii palju öelda: kui üks Asutawa Kogu liigetest suwitab ja teine osa jääb komisjonides töötama ja nad ühetasa palka saawad, siis ei ole kellelgi huwi töötada ja meie ei leia delegatsioonidesse liikmeid.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 3 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „§ 4. Asutawa Kogu liikme tasust arwatakse maha 50 marka iga Asutawa Kogu koosoleku eest, millest liige puudus kodukorra § 84 p. p. 5 ja 6 nimetatud põhjusil.“ — Siin tuleks juurde tähendada, et „punkt 6“ asemel tuleks panna „punkt 5. ja selle paragrahwi märkuses.“

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 4 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 5. Asutawa Kogu liige saab sõiduraha ja lisapäewaraha — ametnikkudele

maksetawa normi suuruses — Asutawa Kogu poolt tema peale pandud ülesannetel tehtud sõitude eest.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „§ 6. Asutawa Kogu juhatusel liigetele, peale juhataja, maksetakse tasu 2000 marka kuus.“

Siinjuures pean tähendama, et Asutawa Kogu sotsiaaldemokraatliku rühma poolt tehti ettepanek juhatusel liigetele mitte 2000 marka palka määrata, waid niisama palju, kui Asutawa Kogu liigetele.

L. Olesk (töer.): Pean tähendama, et minu arusaamise järele Asutawa Kogu liige oma täie jõu pühendab komisjonides töötamisele. Juhatusel liikmed töötawad vähem komisjonides ja sellepärast ei ole neil õigus mitte rohkem tasu saada, kui teistel Asutawa Kogu liigetel. Sellepärast hääletan mina selle paragrahwi wastu.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 6 tagasilükatud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „§ 7. Asutawa Kogu juhatajale, walitsuse liigetele, riigikontrolööridele wõi nende kohustetäitjale makstakse 2500 marka kuus.“

Riigi esitamise tõelikud kulud tasutakse eraldi.

Asutawa Kogu juhatajale, peaministrile ja välisministrile antakse riigi poolt kohane korter.“

Selle paragrahwi juurde on tähendada, et komisjonis nende palganormide kokkuseadmise puhul sotsiaaldemokraatliku rühma poolt ettepanek oli 2500 marga asemele 2000 wõtta.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 7 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): „§ 8. Ajutise walitsuse liigetele ja riigikontrolööridele makstakse tasu 11. novembrist 1918. a. alates kunni nende lahkumiseni käesolewa seaduse normide järele.“

Kodukorra komisjoni ettepanek on — see paragrahw välja jätta.

L. Olesk (töer.): Kodukorra komisjoni ettepanek on see paragrahw wälja jätta. Ta on siia sisse wõetud wanematekogu ettepanekul.

Juhataja A. Birk: Siin on kaks konkureeriwat ettepanekut, üks kodukorra komisjoni ettepanek ja teine wanematekogu ettepanek. Nad tulewad mõlemad hääletamisele.

L. Olesk (töer.): Mina pean oma kohuseks toetada wanematekogu ettepanekut. Ajutise walitsuse liikmed oleksid wõinud omale, kas wõi 10.000 marka kuus palka määrata. Nad ei ole seda mitte teinud ja ma arwan, et see on meie kohus neile tagant järele maksta, mis neil õigus saada on.

Juhataja A. Birk: Et siin kaks ettepanekut on, siis panen ma kaugemaleulatawama ettepaneku enne hääletamisele. Minule näib, et kodukorra komisjoni ettepanek kaugemaleulatawam on, kui wanematekogu ettepanek. Kes on kodukorra komisjoni ettepaneku poolt, see on, et § 8 wälja jätta, neid palun käsi üles tõsta. (Hääled: Ei saa aru, milles asi seisab.) Räägitakse, et ei olda aru saadud, sellepärast seletan uuesti: Siin on kaks ettepanekut. Üks wanematekogu ettepanek, et ajutise walitsuse liigetele ja riigikontrolloörile makstakse tasu 11. nowembrist 1918. a. alates, selle seaduse normide jä-

rele; teine on kodukorra komisjoni ettepanek, seda paragrahwi wälja jätta. Minule näib, et teine ettepanek on kaugemaleulatawam, sellepärast panen ta enne hääletamisele. Kes on selle poolt, et § 8 wälja jätta? (Hääletatakse.) Poolt on 30 häält. Kes on selle poolt, et see paragrahw sisse jääks? (Hääletatakse.) Poolt on 11 häält. Et kodukorra komisjoni ettepanek koosolijate liigete häälest absoluutse enamuse on saanud, siis loen ma ta wastuwõetuks. Seega on otsustatud § 8 wälja jätta.

Asutawa Kogu ja walitsuse liigetele makstawa tasu määrus on seega teisel lugemisel läbi wõetud. Seega on ka meie päewakord läbi arutatud.

11. Teadaandmine Sekretäär **H. terwitustelegram- Martna:** Terwitusi on tulnud: 1) Pärnu linnawolikogu poolt. Alla kirjutatud wolikogu juhataja Jürwetsoni. 2) II üle-eestilise farmatsöitide kongressi poolt. Alla kirjutatud juhatus. 3) Tallinna wabatahtlikkude tuletõrjajate aasta-koosoleku poolt. Koosoleku juhataja.

Juhataja A. Birk: Järgmine koosolek on reedel kell 4 p. l. siinsamas, kui selle kohta teisi ettepanekuid ei ole. Lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 12 öösel.

Algkirjale alla kirjutatud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**